

제 4 교시

사회탐구 영역(정치와 법)

성명

수험 번호

—

제 [] 선택

1. 정치를 바라보는 갑, 을의 관점에 대한 설명으로 옳은 것은?

갑은 국가가 물리적 강제력을 독점한다고 보는데, 이것을 국가의 행위와 여타 사회 집단의 행위를 구분하는 근거라고 본다. 또한 국가는 강제력 행사를 정당화하기 위한 권력을 획득하고 유지한다고 보며, 이 과정을 정치라고 본다.

을은 국가뿐만 아니라 시민 단체나 학교 등 다양한 사회 집단에서 권력과 관련된 현상을 발견할 수 있다고 본다. 이를 근거로 정치 역시 국가 기강의 행위로 한정할 수 없으며, 정치의 주제를 더욱 폭넓게 바라봐야 한다고 본다.

- ① 갑의 관점은 다원화된 현대 사회의 정치 현상을 설명하는 데 적합하다.
- ② 을의 관점은 국가의 정치 현상보다 여타 사회 집단의 정치 현상을 중시한다.
- ③ 갑의 관점과 달리 을의 관점은 법관을 파면하기 위한 국회의 단핵 소추 과정을 정치로 보지 않는다.
- ④ 을의 관점에 비해 갑의 관점은 국가 성립 이후의 정치 현상을 설명하기에 용이하다.
- ⑤ 갑의 관점과 을의 관점 모두 사회적 최소 자원을 둘러싼 갈등을 해결해 나가는 과정을 정치라고 본다.

2. 법치주의의 유형 A, B에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [3점]

헌법의 내용은 구체적이고 명확하게 규정되는 대신 입법의 자유를 폭넓게 인정하는 개방성을 보인다. 이는 헌법이 최고법으로서 모든 것을 규정할 필요성도 없고, 그것이 불가능하기 때문이다. 그러나 모든 영역에서 헌법의 개방성이 인정된다면 A의 논리에 따라 헌법의 개방성이 국민의 자유와 권리를 침해하는 법령을 제정할 권한을 포함하는 것으로 해석될 수 있다. 따라서 헌법은 그 기본 원리와 통치 구조를 구체적으로 규정하여 헌법의 정신이 무엇인지, 그리고 헌법에 따라 설치된 기관이 할 수 없는 것이 무엇인지 명시해 국가 권력의 남용을 억제한다. 즉 헌법은 일정 부분 폐쇄적이며, 이는 헌법이 최고 규범으로서 국민의 기본권을 실질적으로 보장해야 한다는 B의 요점에 의한 것이다.

- ① A는 형벌권의 행사에 대한 법적 근거를 요구하는 바탕이 된다.
- ② A는 인치로 인해 국민의 기본권이 침해되는 것을 보호하기 위해 탄생한 원리이다.
- ③ B는 법률이 독재자의 통치권을 강화하는 수단으로 악용되는 것을 방지하기 위해 등장하였다.
- ④ B는 헌법이 헌법 기관의 권한에 대해 개방적인 경우 국민의 기본권이 보장되기 용이해진다고 본다.
- ⑤ B에 따르면 형식적 합법성을 갖춘 법률이라도 국민의 기본권을 침해하는 법률은 실질적 정당성이 없다.

3. 다음 자료에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~C는 각각 사회권, 자유권, 청구권 중 하나임.)

- '국가의 존재를 전제로 인정되는 기본권인가?'라는 질문으로 A와 B를 구분할 수 있다.
- '국가에 의한 자유로 설명할 수 있는 기본권인가?'라는 질문으로 A와 C를 구분할 수 있다.
- (가) 라는 질문으로 B와 C를 구분할 수 있다.

<보기>

- ㄱ. B와 달리 C는 필요한 경우 법률로써 제한할 수 있다.
- ㄴ. C와 달리 A는 포괄적 성격의 기본권에 해당한다.
- ㄷ. C에 비해 B는 최근에 등장한 현대적 권리에 해당한다.
- ㄹ. (가)에 '역사적으로 가장 오래된 기본권에 해당하는가?'는 들어갈 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

4. 우리나라 헌법의 기본 원리 A에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

우리 헌법은 '국가는 사회보장·사회복지의 증진에 노력할 의무를 진다'고 규정하고 있다. 이는 국민에게 인간다운 생활을 할 권리를 보장하기 위하여 국가가 적극적인 역할을 해야 한다는 우리나라 헌법의 기본 원리 A가 나타난 것이다.

- ① A는 우리나라만의 특수한 현실을 반영한 원리이다.
- ② A는 국민 경제의 성장을 위해 국가의 간섭이 최소화되어야 한다는 원리이다.
- ③ A는 국가 의사를 결정할 수 있는 최고의 권력인 주권이 국가 원수에게 있다고 본다.
- ④ A를 실현하기 위해 우리나라는 상호주의에 근거하여 외국인의 법적 지위를 보장하고 있다.
- ⑤ A를 실현하기 위해 우리나라는 전 국민을 대상으로 실시하는 공적 연금 제도를 운용하고 있다.

5. 다음 자료에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A, B는 각각 지방 자치 단체의 장, 지방 의회 중 하나임.)

- A는 지방 자치 단체의 의결 기관으로 조례의 제정·개정 및 폐지 등을 의결한다. 또한 지방 자치 단체의 예산을 심의하고 확정한다.
- B는 지방 자치 단체의 집행 기관으로 지방 자치 단체를 대표하고 그 사무를 총괄한다.

- ① A는 중앙 정부와 수평적 권력 분립 관계에 있다.
- ② B는 지방 자치 단체의 소속 직원을 임명한다.
- ③ A와 달리 B는 지방 행정 사무에 대한 감사와 조사를 한다.
- ④ B와 달리 A의 모든 구성원은 주민 소환의 대상이 될 수 있다.
- ⑤ A와 B 모두 지방 자치 단체의 사무에 관한 규칙을 제정한다.

2 (정치와 법)

사회탐구 영역

6. 갑국과 을국의 정부 형태에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 고른 것은? (단, 갑국과 을국의 정부 형태는 각각 전형적인 대통령제와 전형적인 의원 내각제 중 하나임.) [3점]

- 갑국의 경우 최근 총선에서 과반 의석을 차지한 정당이 나타나지 않아 A당과 B당의 연립 정부가 구성되었다. 하지만, 두 정당 간의 정책 이견으로 인해 내각이 불안정해져서, 갑국의 회 내에서 내각 불신임권 행사가 논의되고 있다.
- 을국의 경우 최근 총선에서 행정부 수반의 소속 정당이 의회 과반수를 확보하지 못하여 여소야대 상황에 놓이게 되었다. 이에 대한 여파로 의회에서 주요 법률안과 헌법 기관 임명 동의안 처리를 두고 여야의 대립이 첨예해지게 되었다.

<보 기>

- ㄱ. 갑국에서는 행정부 수반과 국가 원수가 동일인이다.
 ㄴ. 을국에서는 의회 의원이 각료를 겸직할 수 없다.
 ㄷ. 갑국과 달리 을국에서는 법률안 거부권이 행사될 수 있다.
 ㄹ. 갑국과 을국 모두에서 행정부 수반은 의회 해산권을 행사할 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

7. 밑줄 친 ㉠~㉢에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

국가는 일반 국민에게 특정한 행위에 따르는 국가의 침입적 작용을 미리 고지하여 일반 국민으로 하여금 특정한 행위로 나아가지 못하게 한다. 이러한 국가의 침입적 작용 가운데 가장 대표적인 것은 ㉠형벌이다. 형법에 근거를 둔 형벌은 범죄의 성립에 따르는 것으로, 국가가 제재를 가하는 법익의 종류에 따라 생명형, ㉡자유형, 명예형, 재산형 등으로 나뉜다. 한편, 형벌 이외에도 ㉢소년법상 보호 처분과 같은 ㉢보안처분 등이 역시 일반 국민으로 하여금 특정한 행위로 나아가지 못하게 하는 역할을 수행할 수 있다. 그러나 보안 처분의 경우에는 일반 국민에 대한 제재의 측면보다도 교화를 통해 행위자가 건전하게 사회로 복귀할 수 있도록 하는데 그 목적이 있다는 점에서 형벌과 구분된다.

<보 기>

- ㄱ. ㉠의 종류는 형식적 의미의 형법에 규정되어 있다.
 ㄴ. ㉡는 범죄인을 1개월 이상 교정 시설에 수용하여 신체의 자유에 대한 제재를 가하는 형벌이다.
 ㄷ. ㉠과 ㉢ 모두 정당한 법률에 근거하여 정당한 절차에 따라 부과되어야 한다.
 ㄹ. ㉢과 ㉢ 모두 범죄가 성립하지 않는 경우에도 부과될 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

8. A, B는 서로 다른 정치 참여 집단이다. (가), (나)에 들어갈 말을 알맞게 짝지은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

A는 정치적 견해를 같이하는 사람들이 정치 권력의 획득과 자신들의 정당을 실현하기 위하여 조직한 정치 단체로서 B와 달리 (가)는 특징이 있다. 한편, B는 이해관계를 같이하는 사람이 공동의 이익을 실현하기 위해 정치 과정에 영향력을 행사하기 위해 만든 집단으로 (나)는 특징이 있다.

<보 기>

- ㄱ. (가) - 선거에 후보자를 공천한다
 ㄴ. (가) - 특수 분야의 이익이 주된 관심사이다
 ㄷ. (나) - 사회 비판적인 이익과 충돌할 가능성이 있다
 ㄹ. (나) - 정부 정책에 대한 감시·비판 기능을 수행한다

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

9. 민법의 기본 원칙 A에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

최근 갑국에서는 산부인과에서 발생하는 불가항력적 의료 사고에 대한 보상 재원을 국가가 전액 부담하는 법률이 논의되고 있다. 해당 법안을 발의한 국회의 의원은 언론과의 인터뷰에서 '주의 의무를 다해 과실이 없는 사고임에도 의료인에게 보상 재원 중 일부를 부담토록 하는 것은 민법의 기본 원칙 A에 반한다.'라고 밝혔다. 또한, 이번 법률안 발의로 의료인이 자신의 고의나 과실이 없음에도 불구하고 책임을 져야 하는 상황 때문에 산부인과를 기피하는 현상이 없어질 것이라 기대한다고 전했다.

- ① 재산권 행사의 사회적 및 공공성을 강조하는 원칙이다.
 ② 자본주의의 발달 과정에서 나타난 폐해를 극복하고자 나타난 원칙이다.
 ③ 자신의 행동에 충분히 주의를 기울였다면 책임을 질 필요가 없다고 보는 원칙이다.
 ④ 개인은 각자의 자율적인 판단에 기초하여 법률관계를 형성할 수 있다고 보는 원칙이다.
 ⑤ 공작물의 하자로 인한 행인의 부상에 대해 공작물의 소유자가 손해 배상 책임을 지는 근거가 되는 원칙이다.

10. 다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? [3점]

갑(17세)은 을(18세)에게 고가의 태블릿을 판매하였다. 이후 갑은 돌아오는 길에 병(20세)으로부터 고가의 무선 이어폰을 구매하였다. 그 후 병은 무선 이어폰 판매 대금으로 정(16세)에게 고가의 USB를 구매하였다. 한편 갑, 을, 정은 모두 제시된 계약 모두에서 법정 대리인의 동의를 받지 않았다.

- ① 갑은 을과 체결한 계약을 법정 대리인의 동의를 얻어야 취소할 수 있다.
 ② 을이 계약 당시 법률혼을 하였다면, 갑은 을과의 계약을 취소할 수 없다.
 ③ 병은 갑에게 계약의 취소 여부에 대한 확답을 촉구할 수 있다.
 ④ 정은 미성년자임을 이유로 병과의 계약을 취소할 수 있다.
 ⑤ 정이 USB의 브랜드를 속여 가격을 높게 제시하였다면, 병과 정 간의 USB 매매 계약은 처음부터 성립하지 않는다.

11. 국제법의 법원(法源) A, B에 대한 설명으로 옳은 것은?

갑국과 을국은 법적인 인도 문제를 놓고 분쟁을 겪고 있다. 갑국은 갑국과 을국이 양국 합의로 법적인 인도에 대한 A를 체결하지 않았기에 을국에 법적인 인도를 인도할 필요가 있다고 주장하고 있다. 한편, 을국은 법적인 인도 의무는 A의 체결과 연관 관련 사항이 아니며 국제 법정의 중대 문제와 더불어 현대 사회에서 국제 사회의 법적 확신을 얻은 B로 인식해야 한다고 주장하며 갑국에 법적인 인도를 인도할 것을 촉구하고 있다.

- ① 우리나라에서 A는 국회의 비준으로 그 효력이 발생한다.
- ② B의 예시로는 '신의 성실의 원칙'을 들 수 있다.
- ③ B와 달리 헌법상 체결·공포된 A는 국내법과 동등한 효력을 지닌다.
- ④ A는 B보다 원칙적으로 우선 적용되는 국제법의 법원(法源)이다.
- ⑤ A와 B 모두 3개 이상의 다수 국가에 법적 구속력을 가질 수 있다.

12. 다음 자료에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? (단, A, B는 각각 현실주의, 자유주의 중 하나임.)

A의 관점에서 국제 관계를 바라보는 갑은 국제 정치에서 개별 국가들은 국제 사회에서 유리한 위치를 차지하기 위해 힘을 키우고 있다고 본다. 한편, B의 관점에서 국제 관계를 바라보는 을은 국제 사회가 인간의 이성과 도덕에 의해 위기를 해결할 수 있다고 본다.

- ① A와 달리 B는 개별 국가의 이익과 국제 사회 전체의 이익이 조화될 수 없다고 본다.
- ② B와 달리 A는 국가 간 상호 의존적 관계를 중시한다.
- ③ A와 B 모두 국제 사회에 강제력 있는 중앙 정부가 존재한다고 본다.
- ④ '국제 사회에서 국가들이 지켜야 할 보편적 선(善)이 존재한다.'는 주장에 대해 을과 달리 갑은 동의하지 않을 것이다.
- ⑤ '국제 사회에서 집단 안보 체제를 도입하는 것은 국제 평화 유지에 도움이 된다.'라는 주장에 대해 갑, 을 모두 동의할 것이다.

13. 다음 자료에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? [3점]

<근로 계약서>

사용자 갑과 근로자 을(17세)은 다음과 같이 근로 계약을 체결한다.

1. ㉠ 계약 기간: 2026년 8월 1일부터 2026년 12월 31일까지
2. 근무 장소: ○○ 마트
3. 업무의 내용: 물품 계산 업무
4. ㉡ 소정 근로 시간: 18시 30분~23시 (휴게 시간: 21시~21시 30분)
5. 근무일/휴일: 매주 화요일~㉢ 토요일 근무, 휴일 매월 일, 월요일 ... (중략)...

2026년 7월 31일
사용자 갑(인)
근로자 을(인)

* 단, 을은 갑과의 근로 계약 체결 당시 고등학교에 재학 중이었다.

- ① ㉠이 종료되기 이전에 갑이 을을 부당하게 해고하는 경우, 을은 단독으로 법원에 해고 무효 확인의 소를 제기할 수 있다.
- ② 갑과 을이 ㉡에 대해 합의한 경우, ㉢은 근로 기준법에 위배되지 않는다.
- ③ 갑은 을에게 ㉣에 대해 임금의 50% 이상을 추가로 지급해야 한다.
- ④ 을은 법정 대리인의 동의 없이 단독으로 임금을 청구할 수 있다.
- ⑤ 갑과 을의 계약은 8월 1일부터 효력이 발생한다.

14. 다음 자료에 대한 옳은 분석 및 추론만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

갑국 의회는 지역구 의원 100인과 비례 대표 의원 100인으로 구성된다. 유권자는 지역구 의원 선출을 위해 후보자에 1표를 행사하며, 비례 대표 의원은 지역구 의원 선거에서 각 정당이 얻은 지역구 의석수에 비례 대표 의원 정수(定數)를 곱하여 나온 수만큼 정당별로 배분된다. 지역구 의원 선거에서 선거구의 수는 50개로, 각 선거구별로 선출되는 지역구 의원의 수는 같다. 표는 최근 의회 의원 선거 결과에 따른 의석수를 나타낸다.

구분	A당	B당	C당	D당	E당
지역구(수)	32	132	22	10	4

갑국에서는 다음과 같은 의회 의원 선거 제도 개편안이 검토되고 있다.

- (가) 영주권을 가진 외국인들에게 선거권을 부여
(나) 비례 대표 의원 정수(定數) 및 선출 방식과 지역구 의원 정수(定數)를 유지한 채 지역구 선거구의 수를 현재의 두 배로 늘린다. 각 선거구별로 선출되는 지역구 의원의 수는 같다.
(다) 지역구 의원 선출을 위해 후보자에 1표, 비례 대표 의원 선출을 위해 정당에 1표를 행사하는 1인 2표제 도입

* 개편안의 경우 최근 의회 의원 선거 결과만을 기준으로 판단하며, 갑국의 정당은 A~E당만 존재하고 무소속 의원은 존재하지 않음.

<보기>

- ㄱ. 현행에서 각 정당은 선거구별로 2인의 후보자를 공천할 수 있었을 것이다.
- ㄴ. (가)가 도입될 경우 유권자의 수가 증가할 것이다.
- ㄷ. (나)가 도입될 경우 현행과 달리 특정 정당이 전체 의석 중 과반 의석을 차지할 수 없게 된다.
- ㄹ. (다)는 직접 선거의 원칙 실현에 기여할 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

15. 다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? [3점]

법정 대리인과 떨어져 살아 스스로 생계를 꾸리고 있는 갑(17세)은 자신의 집에서 먼 거리에 위치한 근무처로의 통근을 위하여 오토바이를 운전하러 취득하였고, 모아온 돈에 자신의 근무처 사장인 을(35세)이 준 돈을 더하여 오토바이를 구매하였다. 같은 어느 날 친구와 만나기 위해 오토바이를 타고 약속 장소로 가던 중 갑작스레 차도에 뛰어든 병(22세)을 치었고, 두려운 나머지 오토바이를 타고 그대로 도망치다가 다시 정(27세)을 치어, 병과 정 모두 상해를 입게 되었다. 이후 ㉠갑을 피고로 하여 진행된 1심 재판에서, 법원은 갑이 병을 친 행위에 관해서 갑에게 병이 갑작스레 차도에 뛰어든 것을 예상하여 미리 주의할 의무가 인정될 수는 없다고 보았고, 갑이 정을 친 행위는 주의 의무 위반이 있었다고 보아 갑의 손해 배상 책임을 인정하였다. 이후 갑에 대한 판결이 확정되었다.

- ① 법원은 갑에게 책임 능력이 없다고 보았을 수 있다.
- ② 법원은 갑에게 병에 대한 일반 불법 행위 책임이 인정되지 않는다고 보았다.
- ③ 을은 정에게 사용자로서 특수 불법 행위 책임을 질 수 있다.
- ④ 갑의 법정 대리인은 정에게 특수 불법 행위 책임을 진다.
- ⑤ 갑과 달리 병과 정 모두 ㉠의 당사자가 될 수 없다.

4 (정치와 법)

사회탐구 영역

16. 우리나라 헌법 기관 A~E에 대한 설명으로 옳은 것은? [3점]

우리나라는 탄핵 제도를 통해 국가 기관의 민주적 정당성을 도모한다. 탄핵 소추 의결권은 A에게 있으며, 그 대상은 B, C의 장(長), D 등이 있다. 일반적인 탄핵 소추는 A의 구성원 과반의 찬성이 요구되며, B의 탄핵 소추에는 A의 구성원 3분의 2 이상의 찬성이 필요하다. C의 장(長)의 경우에는 탄핵 심판을 담당하는 기관의 구성원이라는 점에서 사실상 탄핵 제도가 무의미하다는 비판이 있다. 탄핵 소추 의결을 받은 기관은 그 권한 행사가 정지된다. B가 탄핵 소추될 경우 D가 1순위로 그 권한을 대행하고, B가 의장인 E의 구성원 중 법률에 정한 순서대로 권한을 대행한다.

- ① A는 E의 모든 구성원 임명 시 인사 청문회를 시행하고 임명 동의권을 행사할 수 있다.
- ② C는 B 선거의 효력을 다투는 선거 소송을 관할한다.
- ③ A와 D는 상호 간 권한의 범위에 관하여 다툼이 있을 경우 C에 심판을 청구할 수 있다.
- ④ D와 달리 B는 A에 출석하여 질문에 답변할 것을 요구받을 수 있다.
- ⑤ E와 달리 D의 행위는 B의 국법상 행위에 대하여 법적인 구속력을 가진다.

17. 다음 자료에 대한 법적 판단으로 옳은 것은?

□법 ○조항이 최형 법정부의에 위배된다는 청구인 갑의 주장에 대해 헌법 재판소는 심판 대상 조항의 입법 목적과 관련 규정 등을 종합하여 볼 때 해당 조항에서 규정하고 있는 내용의 의미를 충분히 알 수 있어 A에 위배되지 않지만, 아무런 시간적 제한을 두지 않은 채 재벌에 해당하는 행위를 가중 처벌하도록 하는 등 죄질이 비교적 가벼운 행위까지 지나치게 엄격하게 처벌하도록 한 것이므로 B에 위배된다고 보았다.

- ① A는 민법과 달리 법률에 규정이 없는 사항에 대해 그것과 유사한 규정을 적용할 수 없다는 원칙이다.
- ② B는 범죄와 형벌을 규정하는 법률의 내용이 실질적 정의에 합치될 것을 요구하는 원칙이다.
- ③ A와 달리 B는 국가 형벌권의 확장과 자의적 행사로부터 국민의 자유와 권리를 보장하기 위해 등장한 원칙이다.
- ④ A와 달리 B는 법관의 자의적 해석으로부터 행위자를 보호한다.
- ⑤ B와 달리 A는 행위 당시의 판례를 신뢰한 자를 보호한다.

18. 다음 사례에 대한 옳은 법적 판단으로 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

갑과 을은 법률혼 관계에서 A, B를 출산하였고, 갑이 B를 출산하던 중 사망하여 을은 A와 B를 홀로 양육하였다. 성인이 된 A는 C와 법률상 혼인하였고, 자녀 D를 출산하였다. 10년 후, A와 C가 이혼하면서 A가 D의 단독 친권자로 지정되었다. C와 이혼한 A는 E와 법률혼하였고, E는 D를 친양자로 입양하였다. 1년 후, 을은 질병으로 사망하였는데, 해외 여행 중 이 소식을 들은 A, D, E가 급히 귀국하던 중 자연재해로 인한 비행기 사고를 당해 A, D는 동시에 사망하고 E만 생존하였다. *D는 혼인하지 않았고, 자녀도 없음.

<보기>

- ㄱ. D의 입양 이후 D와 친자 관계가 있는 사람은 3명이다.
- ㄴ. A의 법정 상속인과 D의 법정 상속인은 동일하다.
- ㄷ. D와 친족 관계에 있는 사람 중 비행기 사고 이후 생존해 있는 사람은 모두 D의 상속인이 된다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 다음 자료에 대한 법적 판단으로 옳은 것은?

갑(60세)은 자신이 소유한 주택을 을(25세)에게 임대하면서 보증금을 받았고, 임대차 계약 종료 시 보증금을 돌려주기로 하였으나 이를 돌려주지 않고 을을 기망하여 보증금을 편취하였다. 보증금을 돌려받지 못해 새로운 집을 구할 돈이 부족했던 을은 자신의 학력을 위조하여 병(15세)에게 고액의 과외 고습을 제공하는 계약을 병의 법정 대리인 정과 체결하고 재산상의 이익을 얻었다. 이 사실을 알고 화가 난 병은 과외 고습을 위해 찾아온 을을 폭행하였고, 을은 스스로를 방위하기 위하여 병을 밀쳐 다치게 하였다. 이후 을은 무단으로 과외 고습을 제공하지 않았다. 한편, 갑은 사기 혐의로, 을은 사기와 상해 혐의로, 병은 폭행 혐의로 모두 구속 수사를 받았으며, 갑과 을은 기소되었다. 1심에서 갑사는 감옥에 징역 4년, 을에게 징역 2년을 구형하였고, 갑은 징역 4년, 을은 징역 1년을 선고받았다.

- ① 을은 갑의 유죄 판결과 별개로 갑에게 채무 불이행에 대해 민사 소송을 제기할 수 있다.
- ② 을의 병에 대한 상해는 현재의 위난을 피하기 위한 행위이므로 범죄가 성립하지 않는다.
- ③ 병은 신도 조건부 기소 유예 처분을 받을 경우 형사 보상을 청구할 수 있다.
- ④ 정은 배상 명령 제도를 통해 을의 채무 불이행에 대한 손해 배상을 받을 수 있다.
- ⑤ 을과 달리 갑은 1심 판결에 불복한 경우 항소할 수 있다.

20. 다음 자료에 대한 법적 판단 및 추론으로 옳은 것은? [3점]

A 회사 노동조합 소속인 갑은 노동조합 활동 중 A 회사의 협력업체인 B 회사의 업무를 방해하였다는 혐의로 기소되었다. 형소심 계속 중 갑은 업무방해를 규정한 □□ 조항에 대해 (가) 제정 신청을 하였으나 법원은 이를 기각하여 유죄 판결을 유지하였다. 이에 상고심 계속 중 갑은 헌법 재판소에 (나)를 청구하였다. 이에 대해 헌법 재판소에서는 다음과 같은 두 가지 견해가 대립하였으며, [의견 2]가 과반수이다.

[의견 1]

심판 대상 조항은 단체행동권을 제한하나, 노사 관계의 사회적 균형이라는 정당한 목적 달성을 위한 적합한 수단이며, 단체행동권의 목적에 부합하지 않는 행동을 제한하고 사용자, 재산권 등을 보호하기 위해 피해를 최소화하는 범위이고, 근로자 집단의 불이익이 거래 질서 유지의 공익보다 중대한 것이라 보기 어렵다.

[의견 2]

입법 목적의 정당성과 수단의 적합성은 인정되나, 다른 법률에서 정의행위를 제한하고 있는데도 심판 대상 조항이 그에 대한 처벌 조항을 두고 있고, 형사 처벌 외에 다른 수단으로도 문제를 해결할 수 있음에도 형법으로 규정한 것은 과도한 제한이다. 또한, 이러한 단체행동권의 위속으로 제한되는 사익은 공익에 비해 크다.

- ① 갑은 (가) 제정 신청과 별개로 (나)를 청구할 수 있다.
- ② (가)와 달리 (나)는 공권력의 행사 또는 불행사로 인한 기본권 침해 여부를 판단하는 심판이다.
- ③ 헌법 재판소는 □□ 조항이 과잉 금지의 원칙에 위배됨을 이유로 위헌 취지의 결정을 내렸을 것이다.
- ④ [의견 1]이 헌법 재판소의 결정이라면, 갑의 유죄 판결은 헌법 재판소의 결정에 의하여 확정될 것이다.
- ⑤ [의견 2]와 달리 [의견 1]에서는 □□ 조항의 침해의 최소성과 법익의 균형성이 인정된다고 본다.

• 확인 사항

- 답안지의 해답란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

2027학년도 시대인재 서바이벌 전국 모의고사 10회 사회탐구 영역(정치와 법)

정답 및 해설

번호	정답	배점	번호	정답	배점	번호	정답	배점	번호	정답	배점
1	㉔	2	6	㉓	3	11	㉔	2	16	㉓	3
2	㉔	3	7	㉔	3	12	㉔	2	17	㉔	2
3	㉓	2	8	㉔	3	13	㉔	3	18	㉓	2
4	㉔	2	9	㉓	2	14	㉔	3	19	㉓	2
5	㉔	2	10	㉔	3	15	㉓	3	20	㉔	3

1 정치를 바라보는 관점

정답 ㉔

해설

- 국가를 여타 사회 집단과 구분되는 것으로 여기고, 정치를 국가만의 행위로 보는 갑의 관점은 정치를 좁은 의미로 보는 관점이다.
- 국가뿐만 아니라 다양한 사회 집단에서 정치 현상을 발견할 수 있다고 보는 을의 관점은 정치를 넓은 의미로 보는 관점이다.

정답 풀이

- ⑤ 정치를 좁은 의미로 보는 관점과 정치를 넓은 의미로 보는 관점 모두 사회적 희소 자원을 둘러싼 갈등 해결 과정을 정치라고 본다. 부연하자면, 정치를 좁은 의미로 보는 관점과 넓은 의미로 보는 관점 모두 사회적 희소 가치의 배분, 이해관계의 조정, 사회 질서 확립 등을 정치의 기능으로 본다. 다만 그 주체의 차이가 있다고 볼 뿐이다.

오답 풀이

- ① 정치를 좁은 의미로 보는 관점은 정치의 주체를 국가로 한정하므로, 다양한 행위자가 존재하는 다원화된 현대 사회의 정치 현상을 설명하는 데는 적합하지 않다.
- ② 정치를 넓은 의미로 보는 관점은 국가의 정치 현상을 여타 사회 집단의 정치 현상과 구분되는 것으로 보지 않는다.
- ③ 정치를 넓은 의미로 보는 관점과 정치를 좁은 의미로 보는 관점은 모두 비판을 피단하기 위한 국회의 탄핵 소추 과정을 정치로 본다.
- ④ 정치를 넓은 의미로 보는 관점은 정치를 좁은 의미로 보는 관점에 비해 국가 성립 이전의 정치 현상을 설명하기에 용이하다는 장점이 있다. 그러나 정치를 좁은 의미로 보는 관점이 정치를 넓은 의미로 보는 관점에 비해 국가 성립 이후의 정치 현상을 설명하기에 용이하다고 단정할 수는 없다.

2 법치주의

정답 ㉔

해설

- A는 국민의 자유와 권리를 침해하는 법령을 제정할 자유를 포함하는 것으로 해석하는 근거가 된 형식적 법치주의이다.
- B는 최고 규범으로서의 헌법의 요청에 따라 국민의 기본권을 실질적으로 보장하는 실질적 법치주의이다.

정답 풀이

- ④ 실질적 법치주의는 헌법 기관의 권한을 포함한 일정 부분에서는 폐쇄적인 헌법을 추구한다. 이는 헌법 기관의 권한이 개방적으로 규정된 경우 국민의 기본권을 실질적으로 보장하기 어려워질 수 있기 때문이다.

오답 풀이

- ① 형식적 법치주의는 형벌권의 행사에 대한 법적 근거를 요구하는 바탕이 된다.
- ② 형식적 법치주의는 인지로 인해 국민의 기본권이 침해되는 것을 보호하기 위해 탄생한 원리이다.

- ③ 실질적 법치주의는 법률이 독재자의 통치권을 강화하는 수단으로 악용되는 것을 방지하고 국민의 기본권을 실질적으로 보장하기 위해 등장하였다.
- ⑤ 실질적 법치주의는 형식적 합법성을 갖춘 법률이라도 국민의 기본권을 침해하는 법률의 실질적 정당성을 인정하지 않는다.

3 기본권의 종류와 내용

정답 ㉓

해설

- '국가의 존재를 전제로 인정되는 기본권인가?'라는 질문에는 자유권이 '아니요', 사회권과 청구권은 모두 '예'라고 답할 것이다. 따라서, 자유권은 적어도 A와 B 중 하나임을 알 수 있다.
- '국가에 의한 자유로 설명할 수 있는 기본권인가?'라는 질문에는 사회권이 '예', 자유권과 청구권은 '아니요'라고 답할 것이다. 그런데, 이 질문으로 A와 C를 구분할 수 없으므로 A와 C는 각각 자유권과 청구권 중 하나일 것이다.
- 위 정보를 종합하면 A는 자유권, B는 사회권, C는 청구권을 알 수 있다.

정답 풀이

- L. 자유권(A)은 청구권(C)과 달리 헌법에 열거되어 있지 않기도 보장되는 포괄적 성격의 기본권에 해당한다.
- C. 사회권(B)은 청구권(C)과 달리 가장 최근에 등장한 현대적 권리이다.

오답 풀이

- ㄱ. 모든 기본권은 공공복리 등 필요한 경우에 한하여 법률로써 제한할 수 있다.
- ㄴ. 역사적으로 가장 오래된 기본권인가?라는 질문에는 자유권이 '예'라고 답할 것이므로, 이 질문으로는 B(사회권)와 C(청구권)를 구분할 수 없다.

4 헌법의 기본 원리

정답 ㉔

해설

- ㉔ 국민에게 인간다운 생활을 할 권리를 보장하기 위해 국가의 적극적인 역할의 필요성을 강조하는 우리나라 헌법의 기본 원리 A는 복지 국가의 원리이다.

정답 풀이

- ⑤ 우리나라가 전 국민을 대상으로 실시하는 공적 연금 제도를 운용하는 것은 복지 국가의 원리를 실현하기 위한 것이다.

오답 풀이

- ① 우리나라만의 특수한 현실을 반영한 우리나라 헌법의 기본 원리는 평화 통일 지향이다.
- ② 국민 경제의 성장을 위해 국가의 간섭이 최소화되어야 한다는 우리나라 헌법의 기본 원리는 자유 민주주의이다.
- ③ 우리나라 헌법의 기본 원리 중 국민 주권 주위에 따르면 국가 의사를 결정할 수 있는 최고의 권력인 주권이 국가 원수가 아니라 국민에게 있다고 본다.
- ④ 우리나라가 상호주위에 근거하여 외국인의 법적 지위를 보장하는 것은 복지 국가 원리가 아니라 국제 평화주의를 실현하기 위한 것이다.

5 지방 자치의 이해

정답 ㉔

해설

- 지방 자치 단체의 의결 기관인 A는 지방 의회이다.
- 지방 자치 단체를 대표하는 B는 지방 자치 단체의 장이다.

정답 풀이

- ② 지방 자치 단체의 장은 지방 자치 단체의 소속 직원을 임명한다.

오답 풀이

- ① 지방 의회는 중앙 정부와 수직적 권력 분립 관계에 있다.
- ③ 지방 자치 단체의 장과 달리 지방 의회는 지방 행정 사무에 대한 감사와 조사를 한다.
- ④ 지방 의회의 지역구 의원과 지방 자치 단체의 장은 주민 소환의 대상이 될 수 있다.
- ⑤ 지방 의회와 달리 지방 자치 단체의 장은 지방 자치 단체의 사무에 관한 규칙을 제정한다.

6 전형적인 정부 형태

정답 ③

해설

- ✖ 갑국의 경우 A당과 B당의 연립 정부가 구성되었고, 내각 불신임권 행사가 논의되고 있다. 따라서 갑국의 정부 형태는 전형적인 의원 내각제이다.
- ✖ 을국의 경우, 여소야대 상황이 발생하였다. 의원 내각제에서는 여소야대가 발생할 수 없다는 점을 고려할 때 을국의 정부 형태는 전형적인 대통령제이다.

정답 풀이

- ㄴ. 전형적인 대통령제에서는 의회 의원이 각료를 겸직할 수 없다.
- ㄷ. 전형적인 대통령제에서는 전형적인 의원 내각제와 다르게 법률안 거부권을 행사할 수 있다.

오답 풀이

- ㄱ. 전형적인 의원 내각제에서는 행정부 수반과 국가 원수는 동일인이 아니다.
- ㄹ. 전형적인 의원 내각제에서는 전형적인 대통령제와 달리 행정부 수반이 의회 해산권을 행사할 수 있다.

7 형벌의 종류

정답 ④

정답 풀이

- ㄱ. 형벌의 종류는 형식적 의미의 형법에 규정되어 있다.
- ㄷ. 형벌과 보안 처분은 모두 헌법 제12조 제1항에 의거하여 적법 절차의 원리에 의하지 아니하고는 부과될 수 없다.
- ㄹ. 보안 처분과 소년법상 보호 처분은 각각 책임이 조각되어 범죄가 성립하지 않는 경우에도 부과될 수 있다.

오답 풀이

- ㄴ. 자유형 중에는 1개월 미만의 기간 동안 교도소에 가두는 구류도 존재하므로 자유형이 반드시 1개월 이상의 기간 동안 신체의 자유를 제한하는 형벌이라고 볼 수는 없다.

8 정치 참여 집단

정답 ④

해설

- ✖ 정치적 견해를 같이하는 사람들이 정치 권력의 획득과 자신들의 정당을 실현하기 위하여 조직한 정치 단체인 A는 정당이다.
- ✖ 이해관계를 같이하는 사람이 공동의 이익을 실현하기 위해 정치 과정에 영향력을 행사하기 위해 만든 집단인 B는 이익 집단이다.

정답 풀이

- ㄱ. 정당은 이익 집단과 달리 선거에 후보자를 공천하므로, (가)에 해당 내용은 들어갈 수 있다.
- ㄷ. 이익 집단의 활동은 사회 보편적인 이익인 공익과 충돌할 가능성이 있으므로, (나)에 해당 내용은 들어갈 수 있다.
- ㄹ. 이익 집단은 정부 정책에 대한 감시·비판 기능을 수행하므로, (나)에 해당 내용은 들어갈 수 있다.

오답 풀이

- ㄴ. 정당은 이익 집단과 달리 특수 분야의 이익이 주된 관심사가 아니므로, (가)에 해당 내용은 들어갈 수 없다.

9 민법의 기본 원칙

정답 ③

해설

- ✖ 사례에 나타난 민법의 기본 원칙은 과실 책임의 원칙이다.

정답 풀이

- ③ 과실 책임의 원칙에 대한 설명이다.

오답 풀이

- ① 소유권 공공복리의 원칙에 대한 설명이다.
- ② 수정·보완된 민법의 기본 원칙에 대한 설명이다.
- ④ 계약 자유의 원칙에 대한 설명이다.
- ⑤ 무과실 책임의 원칙에 대한 설명이다.

10 미성년자의 계약

정답 ④

정답 풀이

- ④ 점은 USB에 대해 법정 대리인의 처분을 허락받지 않았으므로, 이는 점이 단독으로 유효하게 할 수 없는 계약이다. 따라서 점은 미성년자임을 이유로 병과의 계약을 취소할 수 있다.

오답 풀이

- ① 같은 법정 대리인의 동의를 받지 않고 계약하였으므로, 미성년자임을 이유로 취소할 수 있다. 이때, 갑이 법정 대리인의 동의를 얻어야만 계약을 취소할 수 있는 것은 아니다.
- ② 을이 계약 당시 법률혼을 하여 민법상 성년으로 의제되었다고도, 이와 별개로 원칙적으로 같은 미성년자로서 단독으로 유효한 법률행위를 할 수 없으므로, 같은 미성년자임을 이유로 법정 대리인의 동의 없이 체결한 계약을 취소할 수 있다.
- ③ 갑이 미성년자임을 이유로 계약을 취소할 수 있으므로, 병은 해당 추구권을 행사할 수 있다. 이때, 해당 추구권은 미성년자가 아닌 미성년자의 법정 대리인에게 행사할 수 있는 권리이므로, 병은 갑에게 해당 추구권을 행사할 수 없다.
- ⑤ 점이 USB의 브랜드를 속여 가격을 높여 제시하였다면, 해당 계약은 사기를 이유로 취소할 수 있다. 취소할 수 있다는 것은 일단 유효하다는 것으로, 그 자체로 계약이 처음부터 성립하지 않는 것은 아니다.

11 국제법의 법원(法源)

정답 ⑤

해설

- ✖ A는 양국 합의로서 체결되는 조약이다.
- ✖ B는 국제 사회의 법적 확신을 얻어야 하는 국제 관습법이다.

정답 풀이

- ⑤ 국제 관습법과 다자 조약은 모두 3개국 이상의 국가에 법적 구속력을 행사할 수 있다.

오답 풀이

- ① 우리나라에서 조약은 대통령이 체결·비준한다.
- ② '신의 성실의 원칙'은 법의 일반 원칙의 사례이다.
- ③ 헌법상 체결·공포된 조약과 국제 관습법은 모두 국내법과 동등한 효력을 지닌다.
- ④ 조약과 국제 관습법에는 우열 관계가 있지 않다. 다만, 강행 규범이 우위를 가질 뿐이다. (강행 규범이란 국제법 체계에서 개별 국가의 의사만으로 이탈할 수 없는 상위 규범으로, 국제 공동체 전체에 의해 수락되고 승인된 규범을 의미한다.)

12 국제 관계를 바라보는 관점

정답 ④

해설

- ✖ 국제 정치에서 개별 국가들이 국제 사회에서 유리한 위치를 차지하기 위해 힘을 키우고 있다고 보는 국제 사회를 바라보는 관점 A는 현실주의이다.
- ✖ 국제 정치가 인간의 이성과 도덕에 의해 위기를 해결할 수 있다고 보는 국제 사회를 바라보는 관점 B는 자유주의이다.

정답 풀이

- ④ 자유주의와 달리 현실주의는 국제 사회에서 국가들이 지켜야 할 보편적 신(神)이 존재하지 않는다고 본다. 따라서 해당 주장에 대해 현실주의에서 국제 사회를 바라보는 같은 자유주의에서 국제 사회를 바라보는 윤리·도덕적 기준을 지킬 필요가 없다.

오답 풀이

- ① 자유주의는 개별 국가의 이익과 국제 사회 전체의 이익이 조화될 수 있다고 본다.
 ② 현실주의는 국가 간 상호 의존적 관계를 중시하지 않는다.
 ③ 현실주의, 자유주의 모두 국제 사회에 강제력 있는 중앙 정부가 존재하지 않는다고 본다.
 ⑤ 집단 안보 체제의 도입을 옹호하는 관점은 자유주의이다. 따라서 해당 주장에 대해 현실주의에서 국제 사회를 바라보는 관은 자유주의에서 국제 사회를 바라보는 관과 달리 동의하지 않을 것이다.

13 근로 기준법에 따른 보호

정답 ④

해설

- ☞ 올은 18세 미만이며, 중학교에 재학 중인 자가 아니므로 연소 근로자에 해당한다.

정답 풀이

- ④ 임금 청구 행위는 미성년자가 단독으로 할 수 있는 법률행위이므로, 올은 법정 대리인의 동의 없이 단독으로 임금을 청구할 수 있다.

오답 풀이

- ① 해고 무효 확인의 소는 민사 소송에 해당한다. 올은 제한 능력자이므로, 민사 소송을 단독으로 제기할 수는 없다.
 ② 22시부터 익일 06시까지의 근로는 '야간 근로'에 해당한다. 원칙적으로 연소 근로자의 야간 근로는 금지되며, 예외적으로 고용노동부 장관의 인허증이 있는 경우에만 가능하다.
 ③ 휴일 근로, 혹은 야간 근로에 대해서는 임금의 50% 이상을 추가로 지급하는 것이 원칙이다. 그러나 올의 휴일은 일, 월요일이므로, 토요일은 휴일에 해당하지 않는다.
 ⑤ 근로 계약서가 2026년 7월 31일에 작성된 것으로 볼 때, 청약과 승낙은 7월 31일 또는 그 전에 이루어졌음을 추론할 수 있다. 계약은 청약과 승낙이 이루어진 시점부터 효력이 발생하므로, 적어도 7월 31일 또는 그 이전에 계약의 효력이 발생했을 것이다.

14 선거 결과 분석

정답 ④

해설

- ☞ 자료에 따르면 표에 나타난 최근 의회 의원 선거 결과에 따른 의석수는 지역구 의석수를 두 배한 값이다. 따라서 지역구 의석수는 다음과 같다.

구분	A당	B당	C당	D당	E당
의석수(석)	16	66	11	5	2

정답 풀이

- ㄱ. 갑국의 지역구 의원은 100명임에 비해 현행 제도에서 지역구 선거구의 수는 50개로, 각 선거구별로 선출되는 지역구 의원의 수가 같다는 점을 보아 갑국의 현행 선거구제는 선거구당 2인을 선출하는 중·대선거구제일 것이다. 이러한 중·대선거구제에서 B당이 지역구 의석수 중 과반을 차지했으므로, 현행에서 각 정당은 선거구별로 2인의 후보자를 공천할 수 있었을 것이다.
 ㄴ. 영권자를 가진 외국인들이 선거권을 갖게 되면 그 외국인들이 새롭게 유권자가 되므로, 유권자의 수 또한 증가할 것이다.
 ㄹ. 유권자들이 현행과 달리 '직접' 정당에 투표에 비해 대표 선거에 참여하게 되는 (다)는 직접 선거의 원칙 실현에 기여할 수 있다.

오답 풀이

- ㄷ. (나)가 도입될 경우의 선거구제는 소선거구제로, 특정 정당이 과반 이상의 지역구 선거구에서 1위를 차지하면, 해당 정당이 지역구 의석 중 과반 의석을 차지할 수 있다. 한편, 현행과 같이 유지되는 비례 대표 선출 방식은 지역구 의석수에 비례하여 배분되므로, 이에 따라 비례 대표 의석 또한 과반 의석을 차지할 수 있게 된다. 따라서, (나)가 도입되어도 특정 정당이 전체 의석 중 과반을 차지할 수 있다.

15 불법 행위

정답 ②

Comment 법률 오전과 법률 효과

법률이 정하는 일정한 효과가 발생하기 위해서는 그에 관하여 법률이 정하는 일정한 요건이 모두 충족되어야 한다. 만약 요건 중 일부가 갖추어지지 않는 경우에는 그에 상응하는 효과는 발생하지 않게 되는 것이다. 즉 효과와 요건은 '필요 충분 관계'에 있다고 할 수 있다. 그리고 불법 행위도 예외는 아니며 고의 또는 과실이 인정되지 않으면 사실상부터 손해 배상 책임이 발생하지 않음을 정할 수 있다. 그리고 반대로 손해 배상 책임이 인정되면 사실상부터 불법 행위가 모든 요건이 갖추어짐을 정할 수 추론할 수도 있다.

정답 풀이

- ② 법원은 갑에게 병이 갑작스레 차도에 뛰어들 것을 예상하여 미리 주의할 의무가 인정될 수 없다고 보았는데, 이는 곧 갑의 과실을 부정한 것이 되므로 갑에게 병에 대한 일반 불법 행위 책임이 성립하지 않는다.

오답 풀이

- ① 법원은 갑의 정에 대한 손해 배상 책임을 인정하였는데, 불법 행위가 성립하기 위해서는 책임 능력이 있어야 하므로 법원이 갑의 책임 능력을 인정하였다는 점을 추론할 수 있다.
 ③ 올은 갑의 사용자이나, 갑의 사고는 사적 악을 위해 이동하던 중 일어난 것이어서 직무와 관련된 행위에 해당하지 않아 올이 정에게 사용자로서의 책임을 지지는 않는다. 더불어 올이 갑에게 오토바이 구입 비용을 보태준 것은 사용자 책임의 성립 근거가 되지 않으므로, 이러한 이유로 올이 정에게 사용자로서 특수 불법 행위 책임을 지는 경우는 없다.
 ④ 법원이 갑에게 정에 대한 손해 배상 책임을 인정한 것은 책임 능력이 있다고 본 것일므로, 갑의 법정 대리인은 갑의 행위에 관하여 특수 불법 행위 책임인 책임 무능력자의 감독자 책임을 지지 않는다.
 ⑤ 제시문의 갑의 1심 재판은 갑을 '피고'로 하여 진행된 재판이며 '손해 배상 책임'을 인정하였다는 점에서 민사 재판에 해당함을 알 수 있다. 그리고 민사 재판은 원고와 피고가 당사자가 되는데, 병과 정은 갑에게 손해 배상을 청구하는 재판의 원고가 될 수 있다.

※ 사안의 경우 병과 정에 대한 갑의 책임 여부를 법원이 판단하였는데, 법원은 자본권주의에 따라 당사자의 소제가 있는 경우에만 청구권이 존재하는지 여부에 대한 판단을 할 수 있으므로, 병과 정은 실제로 갑에 대하여 원고로서 소를 제기하였을 것이다.

16 국가 기관의 종합적 이해

정답 ③

해설

- ☞ 탄핵 소추 의결권을 가진 A는 국회이다.
 ☞ 탄핵 소추를 위해 국회 구성원 3분의 2 이상의 찬성이 필요한 B는 대통령이다.
 ☞ 탄핵 심판을 담당하는 기관인 C는 헌법 재판소이다.
 ☞ 대통령이 탄핵 소추될 경우 1순위로 권한을 대행하는 D는 국무총리이다.
 ☞ 대통령이 의결한 기관인 E는 국무 회의이다.

정답 풀이

- ③ 국회와 국무총리는 상호 간 권한의 범위에 관하여 다툼이 있을 경우 헌법 재판소에 관한 권한의 심판을 청구할 수 있다.

오답 풀이

- ① 국회는 국무 회의의 모든 구성원에 대한 임명 동의권을 가지지 않는다.
 ② 대통령 선거의 효력을 다루는 선거 소송을 관할하는 기관은 헌법 재판소가 아니라 대법원이다.
 ④ 국무총리는 국회에 출석하여 질문에 답변할 것을 요구받을 수 있다.
 ⑤ 국무 회의와 국무총리의 행위는 모두 대통령의 국법상 행위에 대하여 법적인 구속력을 가지지 않는다.

17 죄형 법정주의

정답 ②

해설

- 조항에서 규정하고 있는 내용의 의미를 알 수 있도록 하는 A는 명확성의 원칙이다.
- 죄질이 비교적 가벼운 행위를 지나치게 엄격하게 처벌하지 못하도록 하는 B는 적정성의 원칙이다.

정답 풀이

② 적정성의 원칙은 범죄와 형벌을 규정하는 법률의 내용이 실질적 정의에 합치될 것을 요구하는 원칙이다.

오답 풀이

- 민법과 달리 법률에 규정이 없는 사항에 대해 그것과 유사한 규정을 적용할 수 없다는 원칙은 유추 해석 금지의 원칙이다.
- 명확성의 원칙과 적정성의 원칙은 모두 국가 형벌권의 확장과 자의적 행사로부터 국민의 자유와 권리를 보장하기 위해 등장한 원칙이다.
- 명확성의 원칙은 법관의 자의적 해석으로부터 행위자를 보호한다.
- 행위 당시의 판례를 신뢰한 자를 보호하는 원칙은 소급효 금지의 원칙이다.

18 가족 관계의 종합적 이해

정답 ①

정답 풀이

L, A의 상속인과 D의 상속인은 E로 동일하다.

오답 풀이

- D는 친양자로 입양되었으므로, D의 입양 이후 D와 친자 관계가 있는 사람은 A와 E이다.
- D와 친족 관계에 있는 사람 중 비행기 사고 이후 생존해 있는 사람은 B와 E이다. 이 중 B는 D의 상속인이 되지 않는다.

19 형사 절차의 종합적 이해

정답 ①

정답 풀이

① 음은 갑의 사기죄 유죄 판결과 별개로 보증금을 돌려주지 않은 것에 대해 민사 소송을 제기할 수 있다.

오답 풀이

- 현재의 위난을 피하기 위한 행위는 긴급 피난이다. 음의 병에 대한 상해는 긴급 피난이 아닌 정당 방위에 해당한다.
- 형사 보상은 무죄 취지의 판결 혹은 결정이 확정된 경우에 청구할 수 있다. 선도 조건부 기소 유예 처분은 무죄 취지의 처분이 아니므로 형사 보상을 청구할 수 없다.
- 배상 명령 제도는 일정한 사건의 형사 재판 과정에서 민사적 손해 배상 명령까지 받을 수 있도록 하는 제도이지만, 이를 통해 채무 불이행에 대한 손해 배상을 받을 수는 없다.
- 갑과 음은 모두 1심 판결에 불복할 경우 항소할 수 있다.

20 사법부와 헌법 재판소

정답 ⑤

Comment 헌법 재판소의 결정

헌법 재판소에서는 7인 이상의 총액으로 사건을 심리하고, 참여 재판관 과반수로 결정을 합니다. 그러나 법률이 위헌 결정, 탄핵 결정, 정당 해산 결정, 헌법 소원 인용 결정을 하는 경우에는 6인 이상의 찬성이 있어야 합니다. 헌법 재판관은 총 9명으로, 5인 이상 6인 이하에 찬성할 경우 위헌 결정이 다수임에도 위헌 결정이 내려지지 않을 수 있습니다. 이때 다수 의견에 결론이 되지 않는 경우가 존재하니 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

해설

- 항소심 계속 중 갑이 제정 신청한 (가)는 위헌 법률 심판이다.
- 위헌 법률 심판 제정 신청이 기각된 후 갑이 헌법 재판소에 청구한 (나)는 위헌 심사청 헌법 소원이다.

정답 풀이

⑤ [의견 2]와 달리 [의견 1]에서는 □□ 조항의 침해의 최소성과 법익의 균형성이 인정된다고 본다.

오답 풀이

- 위헌 심사청 헌법 소원은 위헌 법률 심판 제정 신청이 기각된 후에만 청구할 수 있다.
- 공권력의 행사 또는 불행사로 인한 기본권 침해 여부를 판단하는 심판은 위헌 심사청 헌법 소원이 아닌 권리 구제청 헌법 소원이다.
- 조항이 과잉 금지의 원칙에 위배된다고 보는 [의견 2]가 다수임이기는 하나, 6인 이상의 찬성이 있어야 위헌 결정을 할 수 있으므로 위헌 결정을 내렸는지는 알 수 없다.
- [의견 1]이 헌법 재판소의 결정이라면, □□ 조항은 헌법에 위배되지 않는다. 그러나 이로 인해 갑의 유죄 판결이 바로 확정되는 것은 아니다.

제 4 교시

사회탐구 영역(정치와 법)

성명

수험번호

—

제 () 선택

1. 정치를 바라보는 갑, 을의 관점에 대한 설명으로 옳은 것은?

갑: 오늘 우리 학교에서 반장을 정하기 위해 선거를 진행했어. 직접 정치를 경험해 보니까 다른 정치들이 궁금해졌어.
을: 갑이 경험한 것은 정치가 아니야. 정치는 국가의 고유한 활동이야.

- ① 갑의 관점은 국회의 입법 활동을 정치로 보지 않는다.
- ② 을의 관점은 소수 통치 엘리트의 활동만을 정치로 본다.
- ③ 갑과 달리 을의 관점은 대통령의 국무 회의 주제를 정치로 본다.
- ④ 을과 달리 갑의 관점은 정치로 사회 질서를 유지할 수 있다고 본다.
- ⑤ 갑과 을의 관점 모두 다른 사회 집단의 활동과 구별되는 국가 활동의 특수성을 강조한다.

2. 법치주의의 유형 A, B에 대한 설명으로 옳은 것은?

법치주의는 사람(人)의 지배가 아닌 법의 지배를 의미한다. 법률이 제정될 때, A와 B는 모두 의회에서 적법한 절차에 의해 제정되어야 함을 강조한다. 이때, B와 달리 A는 법률의 목적과 내용도 인간의 존엄성과 정의에 부합해야 함 또한 강조한다.

- ① A는 헌법보다 법률이 위위에 있음을 강조한다.
- ② B는 통치자의 자의적 권력 행사를 방지하는 것을 목적으로 한다.
- ③ A에 비해 B는 법률이 헌법적 가치에 부합하지는 여부를 심사하는 제도의 도입을 강조할 것이다.
- ④ B와 달리 A는 적법한 절차를 거친 법률에 근거하면 국가가 국민의 기본권을 제한할 수 있다고 본다.
- ⑤ A와 B 모두 통치가 합법적이지만 하면 독재 정치를 정당화하는 논리로 악용될 수 있다는 비판을 받는다.

3. 우리나라 헌법의 기본 원리 A에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

우리나라의 헌법 제8조는 적어도 둘 이상의 정당이 존립, 활동할 수 있게 하는 정당 제도인 복수 정당제를 보장하고, 정당을 자유롭게 설립할 수 있도록 한다. 단, 정당의 목적이나 활동이 민주적 기본 질서를 위배할 때, 헌법 재판소의 심판에 의해 정당이 해산된다는 점에서 A가 반영된 것을 알 수 있다.

- ① 한 개인이 2개 이상의 정당에 동시에 가입할 수 있게 보장하는 근거가 되는 원리이다.
- ② 학문과 예술 및 문화 활동의 자유를 보장하고 국가가 문화 발전을 지향해야 한다는 원리이다.
- ③ 국가에 사회 보장·사회 복지 증진을 위해 노력할 의무를 부과하는 근거가 되는 원리이다.
- ④ 자유 민주적 기본 질서에 입각한 평화적 통일 정책을 수립하고 추진하는 근거가 되는 원리이다.
- ⑤ 개인의 자유 존중을 근본으로 하여 개인의 사적 영역에 대한 국가의 간섭을 최소화해야 한다는 원리이다.

4. 다음 자료에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, C, D는 각각 지방 의회, 지방 자치 단체의 장 중 하나임.) [3점]

우리나라의 지방 자치 단체의 종류는 A와 B로 나뉘고, 기관은 C와 D로 나뉜다. 만약 ○○도의 조례에 대하여 재의결이 요구되었다면, A의 D가 제정한 조례안에 대하여 C가 재의결을 요구한 것이다.

- ① A의 D 구성원 중 지역구 의원은 중선거구제를 적용해 선출한다.
- ② B와 달리 A에서는 교육감을 선출하여 교육과 학예에 관한 사무를 관장하도록 한다.
- ③ C는 지방 자치 단체의 사무에 대한 감사권으로 D를 견제할 수 있다.
- ④ D와 달리 C는 지방 자치 단체의 집행 기관으로서 지방 자치 단체의 예산을 확정한다.
- ⑤ A의 C와 달리 B의 D 구성원의 임기는 4년이다.

5. 다음 자료에 대한 분석 및 추론으로 옳은 것은? [3점]

갑국의 시기별 정부 형태는 전형적인 의원 내각제 또는 전행적 대통령제 중 어느 하나에 해당한다. t~t+2 시기에 갑국의 정부 형태는 1회 변경되었고, 의회 전체 의석수는 100석으로 변동이 없다. 단, t 시기의 정부 형태는 직전 시기의 정부 형태와 동일하고, t+2 시기의 정부 형태는 직후 시기의 정부 형태와 동일하다.

구분	정당별 의회 의석률(%)				행정부 수반의 소속 정당
	A당	B당	C당	D당	
t 시기	55	25	15	5	B당
t+1 시기	33	25	17	25	A당
t+2 시기	52	23	13	12	A당

- * 의원 내각제인 경우, 각 시기에 최초 구성된 내각은 해당 시기 동안 변경 없이 지속되며, 단독 내각 성립이 가능하지만 연립 내각은 구성되지 않음.
** 각 시기의 정부 형태는 해당 시기 내에서 동일하며, 각 시기 내 정당별 의회 의석률 변화와 행정부 수반의 당적 변화는 없음.

- ① t 시기에 행정부는 법률안을 의회에 제출할 수 있다.
- ② t+1 시기에 의회가 내각 불신임권을 가진다면, A당은 C당과 연립 내각을 구성할 수 있다.
- ③ t+2 시기에 갑국의 의회 의원은 각료를 적격할 수 없다.
- ④ t 시기와 달리 t+2 시기에 의회 의원은 국민의 투표로 선출된다.
- ⑤ t+1 시기에 정부 형태가 의회와 정부의 권력이 융합된 것이라면, t 시기와 달리 t+1 시기의 의회는 내각에 의해 해산될 수 있다.

2 (정치와 법)

사회탐구 영역

6. 기본권의 유형 A에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

A는 국가에 의한 부당한 차별 대우를 배제하는 것을 일차적 목적으로 한다. 나아가, A는 모든 생활 영역에서 평등을 실현할 국가의 의무도 포함하고 있다.

- ① 다른 기본권 실현의 전제 조건이 되는 권리이다.
- ② 국가 권력의 간섭이나 침해를 배제하는 소극적 권리이다.
- ③ 기본권 보장을 위한 기본권이자 수단적 성격의 권리이다.
- ④ 자본주의의 문제점을 해결하는 과정에서 등장한 권리이다.
- ⑤ 기본권의 본질적 내용으로 법률로 제한할 수 없는 권리이다.

7. 민법의 기본 원칙 A에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? [3점]

A는 개인이 자신의 의사에 따라 계약을 체결할지 여부, 계약 상대방, 계약의 내용과 방식을 자유롭게 결정하고 그 결과에 대해 스스로 책임을 지야 한다는 원칙으로, 이는 자신의 행위를 스스로 결정하고 수행할 자유뿐만 아니라, 원하지 않으면 행하지 않을 자유를 포함하는 개념이다. 이러한 자유는 헌법 제10조에서 보장하는 행복 추구권에서 파생된 일반적 행동의 자유권에 해당하며, 이는 개인의 자율성과 선택의 자유를 존중하는 법적 기초를 마련하는 중요한 요소로 작용한다.

- ① 자본주의 발전 과정에서 나타난 개인 간 불평등을 해소하기 위해 등장하였다.
- ② 국가가 사용자에게 근로자의 적절한 임금을 보장하도록 강제하는 근거가 된다.
- ③ 제조업자에게 고의나 과실이 없더라도 제조물의 결함으로 발생한 손해에 대하여 배상 의무를 부과하는 근거가 된다.
- ④ A에 따르면 계약 상대방을 선택할 자유뿐만 아니라 누구와도 계약을 체결하지 않을 자유도 보장된다.
- ⑤ A에 따르면 개인은 자신이 소유하는 재산에 대해 절대적인 지배권을 가지고, 국가나 다른 개인은 이를 제한할 수 없다.

8. 우리나라 헌법 기관 A~E에 대한 설명으로 옳은 것은? [3점]

3339년 ○월 ○○일

△△신문

선거를 앞두고, 중앙 선거 관리 위원회 위원을 새롭게 임명하기 위한 과정이 진행되고 있다. A는 3인의 위원을 임명하였으며, B는 3인을 선출하기 위해 논의 중에 있고, C의 장(2)은 결정을 미치고 내일 3인을 지명할 것으로 알려졌다. 한편, 아담은 이번 선거에서 과반 의석을 차지할 경우, D의 부의결인 E와 D의 구성원 중 행정 각부의 장들에 대한 탄핵 소추를 의결하겠다고 A와 여당의 국정 운영에 대한 불만을 표시했다.

- ① B의 구성원의 공식 선거법 위반에 따른 형사 재판은 C에서 단심제로 진행된다.
- ② D는 A의 소속하에 있지만 업무의 독립성이 보장된다.
- ③ A는 C에 정당 해산 심판을 청구함으로써 B를 견제할 수 있다.
- ④ E와 달리 A는 D를 거치지 않아도 법률안을 제출할 수 있다.
- ⑤ A, E를 제외한 D의 모든 구성원은 E의 임명 제청과 B의 인사 청문회를 거친다.

9. 정치 참여 집단 A~C에 대한 설명으로 옳은 것은?

사회 정의와 같은 공익 실현을 목표로 하는 A는 경제적 불평등을 해소하기 위해서는 최저 임금 인상 폭을 높여야 한다고 시위하였다. 이에 경영자들이 자신의 이익을 위해 결성한 협회 B는 소상공인들은 현재 폐업의 기로에 놓여 있다고 반박하며 최저 임금 인상 폭을 낮추어야 한다고 주장하였다. 이러한 상황에서 선거를 앞둔 C는 최저 임금과 관련해서 어떤 공약을 내세워야 할지 고민하고 있다.

- ① A는 정권을 획득하여 강경을 실현하고자 한다.
- ② B는 정치 참여 과정에서 투입을 담당한다.
- ③ B와 달리 A는 선거에서 후보자를 공천한다.
- ④ C와 달리 B는 정부를 감시하는 기능을 수행한다.
- ⑤ A~C 모두 자신들의 활동에 대해 정치적 책임을 진다.

10. 다음 자료에 대한 법적 판단 및 추론으로 옳은 것은? [3점]

국회의원 후보자인 갑은 '선거 운동 기간 전에는 ○○법에 규정하고 있는 방법을 제외한 그 밖의 집회나 그 밖의 방법을 사용한 선거 운동을 할 수 없다.'라고 규정한 ○○법을 위반한 혐의로 기소되었다. 이후, 갑은 항소심 계속 중 ○○법의 내용 중 '그 밖의 집회'와 '그 밖의 방법'이라는 것이 명확하지 않고, 선거 운동의 자유를 비교적 덜 침해하는 방법으로도 ○○법의 목적이 충분히 달성될 수 있을 것임에도 불구하고 사전 선거 운동을 모든 경우에 걸쳐 일률적으로 제한하는 것은 과도한 제한이라고 주장하며 A에 (가) 제청을 신청했으나 기각당하였다. 그러자 갑은 B에 (나) 을/를 청구하였다. 이에 B는 '○○법 내용 중 "그 밖의 집회"와 "그 밖의 방법"이 다소 불확정적인 개념이기는 하지만 전천한 상식과 통상적인 법 감정을 가지고 있는 사람이라면 누구나 그 뜻을 알 수 있으므로 위의 표현이 불명확하다고는 할 수 없다고 판단하였다. 다만, B는 '선거의 과열 경쟁을 방지하고자 함을 목적으로 하는 ○○법이 후보자 간 실질적 기회 균등을 보장하는 것에 전혀 지장이 없는 선거 운동 방법까지 모두 금지함으로써 선거 운동의 자유를 과하게 제한하고 있다'고 보았다. 그러면서, '○○법의 제한하는 기본권 제한의 정도가 최소에 그쳤다고 보기는 어려우며 심판 대상 해당 조항으로 달성하려는 공익이 제한되는 기본권보다 크지 않다'고 판시하였다.

- ① A는 갑의 제청 신청이 없으면 B에 (가)를 제청할 수 없다.
- ② 갑은 A의 기각 결정이 없어도 B에 (나)를 청구할 수 있다.
- ③ (가)와 달리 (나)는 공권력의 행사 또는 불행사로 인해 국민의 기본권이 침해되었을 경우에 청구할 수 있는 심판이다.
- ④ B는 ○○법이 명확성의 원칙, 침해의 최소성은 모두 준수하였으나 법원의 균형성을 위반하였기에 위헌이라고 보았다.
- ⑤ A는 명령이나 규칙이 헌법에 위반되는지 여부가 해당 재판의 전제가 된 경우에는 이에 대한 심사를 B에 제청할 수 없다.

11. 다음 사례에 대한 옳은 법적 판단만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

갑(17세)은 평소 을의 가사를 많이 도왔고, 이에 갑과 병(16세) 모두의 법정 대리인인 을은 갑에게만 용돈을 주었다. 갑은 태블릿 PC를 구매하기 위해 용돈을 모았다. 몇 달 후 갑은 모은 용돈으로 전자기기 판매점 사장 정(41세)과 태블릿 PC를 구매하는 계약을 체결하였다. 한편 병은 자신이 미성년자임을 밝히며 인터넷 게시판에 게임기를 중고로 구매한다는 글을 올렸고, 무(24세)가 이 글을 보고 병에게 자신의 게임기를 중고로 살 것인지 물었다. 이에 병은 을의 동의 없이 알겠다고 응답하였다.

<보 기>

- ㄱ. 정은 을에게 계약의 취소 여부에 대한 확답을 촉구할 수 없다.
 ㄴ. 병과 무의 계약은 병의 청약과 무의 승낙으로 체결되었다.
 ㄷ. 무는 병에게 계약 체결의 의사 표시를 철회할 수 없다.
 ㄹ. 을은 갑과 정이 체결한 계약과 달리 병과 무가 체결한 계약을 취소할 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

12. 죄형 법정주의의 파생 원칙 A에 대한 설명으로 옳은 것은?

무임승차를 한 것에 대한 형벌이 살인에 대한 형벌보다 무겁다면 살인에 대한 예방 효과는 상대적으로 미미하다. 이러한 점에서 A는 법률이 규정한 범죄의 경중과 행위자가 부담해야 하는 형벌의 정도가 서로 비례할 것을 요구한다.

- ① 형법이 보장하지 않는 보호적 기능만을 가진다는 근거가 된다.
 ② 범죄의 성립과 처벌은 행위 당시의 법률에 의해야 한다는 원칙이다.
 ③ 범죄와 형벌이 법률에 구체적이고 명확하게 규정되어야 한다는 원칙이다.
 ④ 행위에 대한 책임의 정도와 형벌의 균형을 맞출 것을 요구하는 원칙이다.
 ⑤ 법률에 규정이 없는 사형에 대해서 그것과 유사한 성질을 가지는 법률을 적용하여 처벌해서는 안 된다는 원칙이다.

13. 다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? [3점]

갑과 을은 법률혼 상태에서 자녀 A를 출생하였고, 1년 후 이혼하였다. 이후 갑은 병과 재혼하여 혼인 신고를 한 후 그 사이에서 B가 태어났다. 을은 정을 만나 결혼식은 하지 않고 혼인 신고만 하였다. 갑과 병은 무의 자녀 C를 친양자가 아닌 양자로 입양하였고, 을과 정은 무의 또 다른 자녀 D를 친양자로 입양하였다. 어느 날 갑, 을, C는 함께 여행하던 도중 사고로 모두 사망하였다. 사고 후 자신의 모든 재산을 B에게 상속한다는 내용의 갑의 유언장이 발견되었다.

질문	상황	
갑의 유언장이 유효한가?	① 유효함	② 유효하지 않음

- * A-D는 모두 미성년자이고, 자녀와 배우자는 없음.
 ** 갑이 C보다 먼저 사망하였음.

- ① C와 달리 D의 입양 시 무와의 친족 관계는 종료되지 않는다.
 ② 사고 당시 갑, 병, 무 모두 C에 대한 친권을 행사할 수 있다.
 ③ 을의 상속에 대하여 A와 정은 상이한 상속 순위를 갖는다.
 ④ ㉠의 경우, 병이 유류분을 청구한다면, 갑의 법정 상속인은 B, C, 병으로 3명이 된다.
 ⑤ ㉡의 경우, A와 병은 사고 당시 사망한 사람 중 2명에게 상속을 받는다.

14. 다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳은 것은?

갑(14세)은 자신의 법정 감독 의무자인 을과 함께 공원을 방문하여 산책을 하고 있었다. 한편, 갑에게 양심을 품고 있던 병(19세)은 산책 중인 갑을 다치게 할 목적으로 자전거를 탄 채로 갑과 충돌하려 하였다. 병이 자전거를 타고 갑에게 다가오는 것을 발견한 을은 갑과 함께 도망을 쳤는데, 이 과정에서 갑은 부득이하게 정이 소유한 전동 킥보드를 파손시켰다. 이 외에도 을은 자신의 과실로 병이 탄 자전거와 충돌하여 병이 경미한 부상을 입게 되었다. 이에 분노한 갑은 무(21세)와 함께 병의 집을 방문하였다. 갑이 땅을 밟을 순간, 무는 자신의 동갑내기 친구 A가 소유한 반려견을 이용하여 병을 물게 하였고, 이로 인해 병은 심각한 부상을 입었다.

- ① 갑의 책임 능력이 인정되는 경우 을은 정에게 일반 불법 행위 책임을 질 수 있다.
 ② 을은 병을 다치게 할 고의가 없었기에 을은 병에게 불법 행위 책임을 지지 않는다.
 ③ 병이 직접 정의 전동 킥보드를 망가뜨리지 않았으므로, 병은 정의 전동 킥보드 파손에 대하여 불법 행위 책임을 지지 않는다.
 ④ 갑에게 책임 능력이 인정되지 않아 갑이 병에게 불법 행위 책임을 지지 않는 경우에도, 을은 병에게 불법 행위 책임을 질 수 있다.
 ⑤ A의 반려견에 의해 병이 부상을 입었으므로, 무와 A는 병에게 공동으로 불법 행위 책임을 진다.

15. 다음 사례에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? [3점]

○○ 회사 노동조합은 ㉠ 단체 교섭권을 행사하여 근로 조건에 대해 ○○ 회사 사용자와 교섭을 진행하였으나, 합의에 이르지 못하였다. 이에 노동조합은 적법한 절차에 따라 파업을 단행하였다. 그 결과, 갑은 노동조합 간부로서 파업을 주도했다는 이유로 사용자로부터 해고 통보를 받았다. 갑이 소속된 ○○ 회사 노동조합은 사용자의 해고가 근로자의 ㉡ 단체 행동권을 침해한다는 이유로 △△ 지방 노동 위원회에 구제 신청을 하였으나, ○○ 회사 노동조합의 구제 신청은 기각되었다. 또한, 갑 역시 부당 해고를 이유로 △△ 지방 노동 위원회에 구제 신청을 하였으나, 갑의 구제 신청은 기각되었다. 한편, 을은 ○○ 회사 1팀의 실직 저조를 이유로 해고 전 날 해고 사유와 시기를 서면으로 통지받았으며, 예정된 날짜에 해고 되었다. 이에 을은 부당 해고를 이유로 △△ 지방 노동 위원회에 구제 신청을 하였으며, 을의 구제 신청은 인용되었다. △△ 지방 노동 위원회의 판정에 불복한 갑과 사용자는 적법한 절차를 거쳐 중앙 노동 위원회에 재심을 신청하였고, 갑과 사용자의 재심 신청은 모두 인용되었다.

- ① ㉠은 근로 기준법에 명시된 것으로 근로자만 갖는 권리이다.
 ② 갑이 파업을 주도한 행위는 ㉡에 해당하는 권리에 포함되므로, 모든 파업 행위에 대해 민사상 책임을 지지 않는다.
 ③ 중앙 노동 위원회는 갑에 대한 해고가 부당 해고에 해당하나 부당 노동 행위에 해당하지 않는다고 판정하였다.
 ④ 을은 중앙 노동 위원회의 판정 결과에 이의가 있는 경우, 10일 이내에 행정 소송을 제기할 수 있다.
 ⑤ 갑과 을 모두 노동 위원회 구제 절차 진행 중에도 사용자를 상대로 해고의 효력을 다투는 소를 제기할 수 있다.

16. 다음 사례에 대한 법적 판단 및 추론으로 옳은 것은? [3점]

갑은 지하철에서 음악을 듣다가 신이 나 제자리에서 춤을 추고 있었다. 그런데 갑의 앞에 서 있던 을이 이를 보고 갑이 자신을 때리려는 것으로 오해하여 화를 내며 갑을 폭행하여 갑이 상해를 입었다. 이를 본 행인 병이 을을 막았으나 을이 폭행을 멈추지 않자 을을 한 대 때려 제압하였다. 이후 을과 병은 각각 상해 혐의로 불구속 상태에서 수사를 받았고, 검사는 을만을 기소하였다. 1심, 2심에서 을은 모두 징역 1년을 선고 받았다.

- ① 을과 병은 모두 구속 영장 실효 심사를 거쳤을 것이다.
- ② 검사는 을과 달리 병에 대해 무죄 취지의 처분을 내렸을 것이다.
- ③ 1심 이후 검사와 을 모두 항소하였을 것이다.
- ④ 갑은 배상 명령 제도를 활용하여 을로부터 손해 배상을 받았을 수 있다.
- ⑤ 을이 상고할 경우, 상고심에서 을은 불구속 상태로 재판을 받는다.

17. 국제 관계를 바라보는 관점 A, B에 대한 설명으로 옳은 것은?

국제 사회에서 자국 이익의 배타적 추구를 강조하는 A는 국제 사회의 분쟁 해결을 위해서는 외교적 협상보다 군사적 수단이 중요하다고 본다. 반면 B는 개별 국가의 이익과 국제 사회 전체의 이익이 조화될 수 있다고 보며 국제 사회에서 초국가적 행위 주체의 역할이 중요하다고 주장한다.

- ① A는 국제 사회에 인류의 보편적 선이나 규범이 존재한다고 본다.
- ② B는 특정 국가의 침략 행위에 모든 국가들이 공동으로 대응함으로써 국제 평화가 실현될 수 있다고 본다.
- ③ A와 달리 B는 국제 사회에서 강제력을 행사할 수 있는 중앙 정부가 존재한다고 본다.
- ④ B와 달리 A는 국가 간 경쟁보다 상호 의존적 관계를 중시한다.
- ⑤ A와 B 모두 국제법을 통한 국제 평화 실현을 강조한다.

18. 다음 자료에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A, B는 형식적 의미의 형법, 실질적 의미의 형법 중 하나임.)

형법은 어떠한 행위가 범죄이고 이에 대해 어떤 형벌을 부과할 것인지를 규정하는 법 규범이다. 이러한 형법은 의미적 차원에서 A와 B로 나눌 수 있다. A는 범죄와 형벌을 정하고 있는 모든 법 규범을 의미하고, B는 형법전을 의미한다. 형법의 기능으로는 ㉠ 보호적 기능과 ㉡ 보장적 기능이 존재한다. 형법의 보호적 기능은 형사 제재에서 찾아볼 수 있다.

< 보 기 >

- ㄱ. 도로 교통법은 A의 예시이다.
- ㄴ. 특정 행위가 B에 명시된 범죄의 구성 요건에 해당한다면 예외 없이 형벌 부과의 대상이 된다.
- ㄷ. ㉠과 ㉡은 동시에 기능할 수 없다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 국제 연합의 주요 기관 A~C에 대한 설명으로 옳은 것은?

○ ○ 전쟁 당시 A는 군사적 개입을 승인하며 국제 평화를 지키기 위한 조치를 취했다. 한편, B에서는 모든 회원국이 참여해 평화와 안전 문제에 대한 의견을 나누고, 국제 사회의 합의를 이끌어냈다. 또한, C는 국가 간의 법적 분쟁을 해결하는 역할을 하며, 전쟁 중 발생한 조약 위반 및 국가 책임에 관한 분쟁을 다루었다.

- ① B는 국제 평화와 안전 유지에 관한 일차적 책임을 진다.
- ② B의 표결 방식은 국제 관계를 바라보는 자유주의적 관점으로 설명할 수 있다.
- ③ 국가뿐만 아니라 국제 사회 행위 주체인 개인도 C에 재판을 청구할 수 있다.
- ④ A의 비상임 이사국은 대륙별 안배를 고려하여 C에서 선출된다.
- ⑤ A와 달리 B는 C의 재판관을 선출할 권한을 가진다.

20. 다음 자료에 대한 분석 및 추론으로 옳은 것은? [3점]

갑국의 의회는 4년의 임기를 가진 지역구 의원과 비례 대표 의원으로 구성된다. 이러한 갑국은 2021년 8월, t대 의회 의원 선거를 치렀는데, 당시 ㉠ 공직 선거법은 다음과 같다.

<갑국 공직 선거법>

(2021년 7월 20일 시행)

...(중략)...

- 제19조 의회 의원 정수(定數)는 200인으로 한다.
- 제30조 지역구 선거에서 선거인은 지역구 의원 선출을 위해 후보자에 1표를 행사한다.
- 제21조 지역구 선거는 총 100개의 지역구 선거구에서 동일한 수의 의원을 선출한다.
- 제22조 지역구 선거에서 각 정당은 선거구별로 1인의 후보자를 공천할 수 있다.
- 제23조 비례 대표 의석은 각 정당이 지역구 선거에서 얻은 득표율에 비례하여 정당별로 배분된다.
- 제24조 투표는 선거 당일에만 가능하다.

이후 t대 의회 의원의 임기가 만료됨에 따라 갑국은 2025년 7월에 위의 선거법을 개정한 후 2025년 8월, t+1대 의회 의원 선거를 치렀는데, 개정된 갑국 공직 선거법은 다음과 같다.

<갑국 공직 선거법>

(2025년 7월 23일 시행)

...(중략)...

- 제19조 의회 의원 정수(定數)는 200인으로 하며, 지역구 의원 정수(定數)와 비례 대표 의원 정수(定數)를 동일하게 한다.
- 제30조 지역구 선거에서 선거인은 지역구 의원 선출을 위해 후보자에 1표, 비례 대표 의원 선출을 위해 정당에 1표를 행사한다.
- 제21조 지역구 선거는 50개의 지역구에서 동일한 수의 의원을 선출한다.
- 제22조 지역구 선거에서 각 정당은 선거구별로 2인의 후보자를 공천할 수 있다.
- 제23조 비례 대표 의석은 각 정당이 정당 투표에서 얻은 득표율에 비례하여 정당별로 배분된다.
- 제24조 선거인은 사전 투표 기간 중 사전 투표소에 가서 투표할 수 있다.

* t대와 t+1대 의회 의원의 임기는 동일함.

** t대와 t+1대에 모든 의회 의원은 정해진 임기 종료 시점까지 의원직을 수행함.

- ① 우리나라의 ㉠은 중앙 선거 관리 위원회가 개정한다.
- ② 2025년 10월 갑국의 의회와 달리 2021년 9월 갑국의 의회에서는 특정 정당이 지역구 의석의 과반을 확보했을 수 있다.
- ③ 2025년 5월 갑국의 의회와 달리 2025년 11월 갑국의 의회에서는 비례 대표 의원이 100인일 것이다.
- ④ t+1대에 비해 t대 의회 의원 선거에서 유권자의 수는 더 적을 것이다.
- ⑤ t대와 달리 t+1대 의회 의원 선거에서는 같은 선거구 안에서의 득표율 차이로 인한 표의 등가성 문제가 발생할 수 있다.

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.

2027학년도 시대인재 서바이벌 전국 모의고사 11회

사회탐구 영역(정치와 법)

정답 및 해설

번호	정답	배점	번호	정답	배점	번호	정답	배점	번호	정답	배점
1	㉒	2	6	㉑	2	11	㉔	3	16	㉔	3
2	㉒	2	7	㉔	3	12	㉔	2	17	㉒	2
3	㉕	2	8	㉕	3	13	㉕	3	18	㉑	2
4	㉒	3	9	㉒	2	14	㉔	2	19	㉒	2
5	㉕	3	10	㉕	3	15	㉕	3	20	㉕	3

1 정치를 바라보는 관점

정답 ②

해설

- ✎ 학급에서 반장을 정하기 위해 선거를 진행한 것을 정치라고 보는 것은 정치를 넓은 의미에서 바라보고 있다.
- ✎ 정치를 국가의 고유한 활동으로 보는 좁은 정치를 좁은 의미에서 바라보고 있다.

정답 풀이

② 정치를 좁은 의미에서 바라보는 관점은 소수 통치 엘리트의 활동만을 정치로 본다.

오답 풀이

- ① 정치를 넓은 의미에서 바라보는 관점은 국회의 입법 활동을 정치로 본다.
- ③ 정치를 좁은 의미에서 바라보는 관점과 정치를 넓은 의미에서 바라보는 관점 모두 대통령의 국무 회의 주재를 정치로 본다.
- ④ 정치를 좁은 의미에서 바라보는 관점과 정치를 넓은 의미에서 바라보는 관점 모두 정치로 사회 질서를 유지할 수 있다고 본다.
- ⑤ 정치를 좁은 의미에서 바라보는 관점은 다른 사회 집단의 활동과 구별되는 국가 활동의 특수성을 강조한다.

2 법치주의

정답 ②

해설

- ✎ 법률이 제정될 때, 의회에서 적법한 절차에 의해 제정되어야 함을 강조하고, 법률의 목적과 내용도 인간의 존엄성과 정의에 부합해야 함을 강조하는 A는 실질적 법치주의이다.
- ✎ 법률이 제정될 때, 의회에서 적법한 절차에 의해 제정되어야 함만 강조하는 B는 형식적 법치주의이다.

정답 풀이

② 형식적 법치주의는 통치자의 자의적 권력 행사를 방지하는 것을 목적으로 한다.

오답 풀이

- ① 실질적 법치주의는 헌법이 법률보다 우위에 있음을 강조한다.
- ③ 형식적 법치주의에 비해 실질적 법치주의는 법률이 헌법적 가치에 부합하는지 여부를 심사하는 제도의 도입을 강조할 것이다.
- ④ 형식적 법치주의와 실질적 법치주의 모두 적법한 절차를 거친 법률에 근거하면 국가가 국민의 기본권을 제한할 수 있다고 본다.
- ⑤ 실질적 법치주의와 달리 형식적 법치주의는 통치가 합법적이지만 하연 독재 정치를 정당화하는 논리로 악용될 수 있다는 비판을 받는다.

3 우리나라 헌법의 기본 원리

정답 ⑤

해설

- ✎ 정당의 목적이나 활동이 민주적 기본 질서를 지키도록 하는 A는 자유 민주주의이다.

정답 풀이

⑤ 자유 민주주의에 대한 설명이다.

오답 풀이

- ① 복수 정당제는 둘 이상의 정당이 존립, 활동할 수 있게 하는 정당 제도일 뿐, 한 개인이 2개 이상의 정당에 동시에 가입할 수 있도록 보장하지는 않는다. 또한 우리나라에서는 한 개인은 2개 이상의 정당에 동시에 가입할 수 없다.
- ② 문화 국가의 원리에 대한 설명이다.
- ③ 복지 국가의 원리에 대한 설명이다.
- ④ 평화 통일 지향에 대한 설명이다.

4 지방 자치의 이해

정답 ②

Comment

지방 자치 단체와 종류를 알지 못자

지방 자치 단체의 개원에 의해 7개인 지방 의회와 3개인 지방 자치 단체로 정을 구분하는 문제가 계속적으로 출제되고 있습니다. 지방 자치 단체의 종류를 구분하는 문제도 출제될 수 있으니 잘 기억합시다.

해설

- ✎ 지방 자치 단체의 종류에는 광역 자치 단체와 기초 자치 단체가 있고, 기관에는 지방 의회와 지방 자치 단체의 장이 있다.
- ✎ ○○도의 지방 의회가 A의 D이므로 A는 광역 자치 단체이고, D는 지방 의회이다.
- ✎ 따라서 B는 기초 자치 단체이고, C는 지방 자치 단체의 장이다.

정답 풀이

② 기초 자치 단체와 달리 광역 자치 단체에서는 교육감을 선출하여 교육과 학예에 관한 사무를 관장하도록 한다.

오답 풀이

- ① 광역 자치 단체 의회의 지역구 의원은 소선거구제를 적용해 선출한다.
- ③ 지방 자치 단체의 사무에 대한 감사권은 지방 의회의 권한이다.
- ④ 지방 자치 단체의 장은 집행 기관이 맞으나, 지방 자치 단체의 예산을 확정하는 것은 지방 의회의 권한이다.
- ⑤ 광역 자치 단체의 장과 기초 자치 단체의 의회 의원의 임기는 모두 4년이다.

5 전형적인 정부 형태

정답 ⑤

해설

- ✎ t 시기에 A당이 과반 의석을 확보하였으나 행정부 수반의 소속 정당이 B당인 것을 보아, t 시기에 갑국의 정부 형태는 전형적인 대통령제이다.
- ✎ t-1~t 시기에 갑국의 정부 형태가 1회 변경되었으므로 t+2 시기에 갑국의 정부 형태는 전형적인 의원 내각제이다.

정답 풀이

⑤ t+1 시기에 정부 형태가 의회와 정부의 권력이 융합된 것이라면, t+1 시기의 정부 형태는 의원 내각제이므로 t 시기와 달리 t+1 시기의 의회는 내각에 의해 해산될 수 있다.

오답 풀이

- ① t 시기 갑국의 정부 형태는 전형적인 대통령제이므로 행정부는 법률안을 의회에 제출할 수 없다.
- ② t+1 시기에 의회가 내각 불신임권을 가진다면 t+1 시기에 갑국의 정부 형태는 전형적인 의원 내각제이다. 이때 과반 의석을 차지한 정당이 없어 행정부 수반이 소속된 A당이 연립 내각을 구성했음을 알 수 있다. 하지만 A당은 C당과 연립하였을 때에도 과반 의석을 확보하지 못하기 때문에 A당은 C당과 연립 내각을 구성하지 않았을 것이다.
- ③ t+2 시기 갑국의 정부 형태는 전형적인 의원 내각제이므로, 갑국의 의회 의원은 각료를 겸직할 수 있다.
- ④ 전형적인 대통령제와 전형적인 의원 내각제 모두 의회 의원은 국민의 투표로 선출된다.

6 기본권의 종류와 내용

정답 ①

해설

- ☞ 국가에 의하여 자행되는 부당한 차별 대우를 배제하는 것을 일차적 목적으로 하여, 나아가 평등을 실현할 국가의 '의무'까지 포함하는 A는 '평등권'이다.

정답 풀이

- ① 평등권은 다른 기본권 실현의 전제 조건이 되는 권리이다.

오답 풀이

- ② 이는 평등권이 아닌 자유권에 대한 설명이다.
- ③ 이는 평등권이 아닌 청구권에 대한 설명이다.
- ④ 이는 평등권이 아닌 사회권에 대한 설명이다.
- ⑤ 평등권을 포함한 모든 기본권은 기본권의 본질적 내용을 제한하지만 않는다면 국가 안전 보장, 공공복리, 질서 유지 등을 이유로 법률로써 제한될 수 있다.

7 민법의 기본 원리

정답 ④

해설

- ☞ 개인이 자신의 의사에 따라 이루어진 과정과 결과에 대해 스스로 책임을 진다는 것은 계약 체결의 자유와 이에 따른 결과에 대한 모든 책임을 포함한다. 이는 계약 자유의 본질로 A가 계약 자유의 원칙임을 알 수 있다.

정답 풀이

- ④ 계약 자유의 원칙에 따르면 계약 상대방을 선택할 자유뿐만 아니라 누구와도 계약을 체결하지 않을 자유도 보장된다.

오답 풀이

- ① 자본주의 발전 과정에서 나타난 개인 간 불평등을 해소하기 위해 등장한 원칙은 소유권 공공 복리의 원칙, 계약 공정의 원칙, 무과실 책임의 원칙이다.
- ② 국가가 사용자에게 근로자의 적정한 임금에 보장하도록 강제하는 근거가 되는 원칙은 계약 공정의 원칙이다.
- ③ 제조업자에게 고의나 과실이 없더라도 제조물의 결함으로 발생한 손해에 대하여 배상 의무를 부과하는 근거가 되는 원칙은 무과실 책임의 원칙이다.
- ⑤ 개인은 자신이 소유하는 재산에 대해 절대적인 지배권을 가지고, 국가나 다른 개인은 이를 제한할 수 없도록 하는 근거가 되는 원칙은 소유권 절대의 원칙이다.

8 국가 기관의 종합적 이해

정답 ⑤

해설

- ☞ 중앙 선거 관리 위원회 위원 중 3인을 임명하는 A는 대통령이다.
- ☞ 중앙 선거 관리 위원회 위원 중 3인을 선출하는 B는 국회이다.
- ☞ 중앙 선거 관리 위원회 위원 중 3인을 지명하는 C의 장은 대법원장이다. 따라서 C는 대법원이다.
- ☞ 행정 각부의 장을 구성원으로 하는 D는 국무 회의이다.
- ☞ 국무 회의의 부의장인 E는 국무총리이다.

정답 풀이

- ⑤ 대통령과 국무총리를 제외한 국무 회의의 구성원은 국무 위원이다. 모든 국무 위원은 국무총리의 임명 재청과 국회의 인사 청문회를 거친다.

오답 풀이

- ① 국회의 구성원인 국회의원의 공직 선거법 위반에 따른 형사 재판은 3심제로 진행된다.
- ② 대통령의 소속하에 있지만 업무의 독립성이 보장되는 기관은 국무 회의가 아닌 감사원이다.
- ③ 정부는 대법원이 아닌 헌법 재판소에 정당 해산 심판을 청구할 수 있다.
- ④ 대통령은 법률안을 제출하기 위해서 국무 회의의 심의 절차를 거쳐야 한다.

9 정치 참여 집단

정답 ②

해설

- ☞ 공익 실현을 목표로 하는 A는 시민 단체이다.
- ☞ 경쟁자들이 자신의 이익을 위해 결성한 협회 B는 이익 집단이다.
- ☞ 다가오는 선거에서 어떤 공약을 내세워야 할지 고민하는 C는 정당이다.

정답 풀이

- ② 이익 집단은 정치 참여 과정에서 투임을 담당한다.

오답 풀이

- ① 정권을 획득하여 정강을 실현하고자 하는 것은 정당이다.
- ③ 선거에서 후보자를 공천하는 것은 정당이다.
- ④ 시민 단체, 이익 집단, 정당 모두 정부를 감시하는 기능을 수행한다.
- ⑤ 자신들의 활동에 대해 정치적 책임을 지는 것은 정당뿐이다.

10 사법부와 헌법 재판소

정답 ⑤

해설

- ☞ 갑은 항소심 법원인 A에 ○○법에 대한 (가)의 재청 신청을 하였다. 따라서, A는 지방 법원 합의부 또는 고등법원이고, (가)는 위헌 법률 심판이다.
- ☞ 그런데, 갑의 신청이 기각되자 같은 B에 ○○법에 대해 (나)를 청구하였다. 따라서, B는 헌법 재판소이고, (나)는 위헌 심사형 헌법 소원 심판이다.

정답 풀이

- ⑤ 명령이나 규칙 혹은 처분이 헌법에 위반되는지 여부가 해당 재판의 전제가 된 경우 이법 헌법 재판소가 아닌 법원이 심사한다. 따라서, 헌법 재판소는 이에 대한 심사 권한이 없으므로 법원이 헌법 재판소에 이에 대한 심사를 제청할 수 없다. (참고로, 명령, 규칙 또는 처분의 법률 위반 여부도 법원이 심사한다.)

오답 풀이

- ① 법원은 재판 당사자인 갑의 위헌 법률 심판 제청 신청이 없는 경우에도, 직권으로 헌법 재판소에 위헌 법률 심판을 제청할 수 있다.
- ② 갑은 법원의 위헌 법률 심판 제청 신청의 기각 결정이 없다면, 헌법 재판소에 위헌 심사형 헌법 소원 심판을 청구할 수 없다.
- ③ 공권력의 행사 또는 불행사로 인해 국민의 기본권이 침해되었을 경우에 청구할 수 있는 심판은 권리 구제형 헌법 소원 심판이다.
- ④ 헌법 재판소는 ○○법이 명확성의 원칙은 준수하였지만, 과잉 금지의 원칙 중 침해의 최소성과 법익의 균형성을 위반하였기 때문에 위헌이라고 보았다.

11 계약의 종합적 이해

정답 ④

Comment 계약 체결 과정을 꼼꼼히 읽자

제사문에서 누구의 장막과 누구의 승낙으로 계약이 체결되었는지를 과정이 나온다면 선지에서 물어볼 수 있으나 꼼꼼히 읽는 것이 중요하다. 또한 용돈으로 계약을 체결하든지, 병정 대리인의 동의를 얻는지도 잘 확인하고 문제를 풀어야 한다.

해설

- ㄱ. 갑은 용돈으로 태블릿 PC를 구매하였으므로 갑과 을은 모두 해당 계약을 취소할 수 없다.
- ㄴ. 병은 을의 동의를 얻지 않고 계약을 체결하였으므로 병과 을은 모두 해당 계약을 취소할 수 있다.

정답 풀이

- ㄷ. 갑은 용돈으로 태블릿 PC를 구매하였으므로 정은 을에게 계약의 취소 여부에 대한 확답을 촉구할 수 없다.
- ㄹ. 무는 계약 당시 병의 나이를 알고 있었다. 따라서 무는 병에게 계약 체결의 의사 표시를 철회할 수 없다.
- ㄱ. 갑은 용돈으로 태블릿 PC를 구매해 을이 계약을 취소할 수 없지만, 병은 을의 동의를 얻지 않고 고가의 게임기를 구매해 을이 계약을 취소할 수 있다.

오답 풀이

- ㄴ. 병과 무의 계약은 무의 착각과 병의 승낙으로 체결되었다.

12 죄형 법정주의의 파생 원칙

정답 ④

해설

- ㄱ. 법률이 규정한 범죄의 경중과 행위자가 부담해야 하는 형벌의 정도가 서로 비례할 것을 요구하는 A는 적정성의 원칙이다.

정답 풀이

- ④ 행위에 대한 책임의 정도와 형벌의 균형을 맞출 것을 요구하는 원칙은 적정성의 원칙이다.

오답 풀이

- ① 죄형 법정주의는 형벌의 보장적 기능을 강조한다.
- ② 범죄의 성립과 그 처벌은 행위 당시의 법률에 의하여 한다는 원칙은 적정성의 원칙이 아닌 소급효 금지의 원칙이다.
- ③ 범죄와 형벌이 법률에 구체적이고 명확하게 규정되어야 한다는 원칙은 적정성의 원칙이 아닌 명확성의 원칙이다.
- ⑤ 법률에 규정이 없는 사형에 대해서 그것과 유사한 성질을 가지는 법률을 적용하여 처벌하는 안 된다는 원칙은 적정성의 원칙이 아닌 유추 해석 금지의 원칙이다.

13 가족 관계의 종합적 이해

정답 ⑤

Comment 상속자별

피상속인의 배우자는 상속 시에 가장 많은 재산을 차지하기 때문에 상속 순위 1순위로 직할 수 있으나, 하지만 피상속인이 배우자는 피상속인의 직계 비속 또는 직계 손속이 없으면 그들과 함께 상속하므로, 상속순은 2등 분할하되, 피상속인의 배우자는 50%를 가산하여 상속받았다. 배우자가 50%를 가산하여 상속하는 것과는 별개로 상속 순위는 동일할 것이다.

해설

- ㄱ. 갑의 상속 대상은 A, B, C, 병이며 을의 상속 대상은 A, D, 정이다.
- ㄴ. 갑의 유언장이 유효한 경우, 갑의 재산을 상속받는 사람은 B이다. 다만 A, C, 병이 유류분을 청구할 경우, 추가적인 상속을 받을 수 있다.
- ㄷ. 갑의 유언장이 유효하지 않을 경우, 갑의 재산을 상속받는 사람은 A, B, C, 병이다.

정답 풀이

- ⑤ 갑의 유언장이 유효하지 않은 경우, A는 갑과 을, 병은 갑과 C에게서 상속을 받는다.

오답 풀이

- ① C는 양자, D는 친양자로 입양되었기 때문에 C와 달리 D가 입양될 때, 무와의 친족 관계는 종료된다.
- ② 친양자가 아닌 양자로 입양한 경우, 친권은 양부모가 가지기 때문에 사고 당시 C에 대한 친권은 갑과 병에게 있다.
- ③ 을의 상속에 대하여 을의 자녀인 A와 을의 배우자인 정은 동일한 상속 순위를 갖는다.
- ④ 갑의 유언장의 유효 여부와 병의 유류분 청구 사실과 관계없이 갑의 법정 상속인은 A, B, C, 병으로 동일하다.

14 불법 행위

정답 ④

Comment 저 사람 잘못이 아니라 내 피보험은 누가 구제받을 주지?

본 문항의 사례에서와 같이 어떤 사건이 작성자인 가해자의 위법성에 초점을 불법 행위 책임을 물을 수 없는 상황에 존재할 수 있다. 그렇다면, 어떤 사건의 간접적인 열매자와 같이 인과관계와 상당성이 인정되는 경우에는 불법 행위에 따른 손해 배상 책임과 인정될 수 있다.

정답 풀이

- ④ 갑의 병에 대한 불법 행위 책임 조치가 갑의 책임 조처에 따르면, 을은 갑의 법정 감독 의무자로서 특수 불법 행위 책임인 책임 무능자의 감독자 책임을 질 수 있다.

오답 풀이

- ① 갑과 정 사이에서 발생한 전동 킥보드 파손 행위에 대해 긴급 피난에 따라 불법 행위 책임이 발생하지 않으므로, 갑의 책임 능력 인정 여부와 관계없이 을은 병에게 일반 불법 행위 책임을 지지 않는다.
- ② 을이 병을 다치게 할 고의가 없었더라도, 을의 과실에 의해 병이 부상을 입었다. 따라서, 을은 병에 대해 불법 행위 책임을 질 수 있다.
- ③ 병이 직접 정 전동 킥보드를 파손시키지 않았더라도, 전동 킥보드의 파손이 병의 행위(= 자전거를 탄 채로 갑과 충돌하여 한 행위로 인해 유발된 것이므로 인과관계의 상당성이 인정되어 병이 정 전동 킥보드 파손에 대하여 불법 행위 책임을 질 수 있다.
- ⑤ 반려견이 병에게 부상을 입힐 당시의 점유자는 무이므로, 무는 동물 점유자로서 책임을 질 수 있으나 점유자가 아닌 A는 책임을 지지 않는다. 따라서 무와 A가 공동 불법 행위자로서 책임을 지는 것은 아니다.

15 근로자의 권리 보호

정답 ⑤

정답 풀이

- ⑤ 갑과 을 모두 노동 위원회 구제 절차 진행 중에도 해고의 효력을 다투는 소를 사용자를 상대로 제기할 수 있다.

오답 풀이

- ① ㉠은 노동조합 및 노동관계 조정법에 명시된 근로자의 권리이다.
- ② 갑이 단체 행동권에 따라 파업을 주도했다고 하더라도 위협한 행의 행위에 대해서는 민·형사상 책임이 면제되지 않는다.
- ③ 갑의 재심 신청이 중앙 노동 위원회에서 인용된 것으로 보아 갑은 △△ 지방 노동 위원회에 대하여 부당 해고 구제 신청을 한 뒤 그 판정에 불복하여 재심 신청을 하였다는 점을 알 수 있다. 그리고 갑이 소속된 ○○ 회사 노동조합이 △△ 지방 노동 위원회에 구제 신청을 한 것으로 보아, 부당 노동 행위를 이유로 구제 신청을 하였다고 볼 수 있으나 이에 대해 ○○ 회사 노동조합이 재심 신청을 하였는지 여부는 제시되어 있지 않다. 따라서, 중앙 노동 위원회가 갑에 대한 해고가 부당 해고에 해당하였다고 판단하였으나 부당 노동 행위인지 여부에 대해 판단했는지는 알 수 없다.
- ④ 을은 중앙 노동 위원회의 판정 결과에 이의가 있는 경우 15일 이내에 중앙 노동 위원회 위원장을 상대로 행정 소송을 제기할 수 있다.

16 형사 절차와 인권 보장 제도

정답 ④

해설

④ 갑은 배상 명령 제도를 활용해 형사 재판을 통해 울로부터 민사상 손해 배상을 받았을 수 있다.

오답 풀이

- ① 검사가 울과 병에 대한 구속 영장을 청구하지 않았을 경우 울과 병은 구속 영장 실질 심사를 거치지 않는다.
- ② 검사는 올만을 기소하였지만, 병에 대해서도 유죄 취지의 기소 유예 처분을 내렸을 수 있다.
- ③ 올은 1심과 2심에서 같은 판결을 받았으므로 검사와 올이 모두 함소하였는지, 올만이 함소하였는지 알 수 없다.
- ⑤ 올은 불구속 상태로 수사와 재판을 받았더라도 상고심 진행 중에 구속될 수 있다.

17 국제 관계를 바라보는 관점

정답 ②

해설

- ✖ 국제 사회에서 자국 이익의 배타적 추구를 강조하는 A는 현실주의이다.
- ✖ 국제 사회에서 초국가적 행위 주체의 역할을 중요하다고 주장하는 B는 자유주의의이다.

정답 풀이

- ② 자유주의는 특정 국가의 침략 행위에 모든 국가들이 공동으로 대응함으로써 국제 평화가 실현될 수 있다고 본다.
- ① 현실주의가 아닌 자유주의는 국제 사회에 인류의 보편적 선이나 규범이 존재한다고 본다.
- ③ 현실주의와 자유주의 모두 국제 사회에서 강제력을 행사할 수 있는 중앙 정부가 존재하지 않는다고 본다.
- ④ 현실주의가 아닌 자유주의는 국가 간 경쟁보다 상호 의존적 관계를 중시한다.
- ⑤ 현실주의가 아닌 자유주의는 국제법을 통한 국제 평화 실현을 강조한다.

18 형법의 의미와 기능

정답 ①

해설

- ✖ 범죄와 형벌을 정하고 있는 모든 법 규범을 의미하는 A는 실질적 의미의 형법이다.
- ✖ 형벌전을 의미하는 B는 형식적 의미의 형법이다.

정답 풀이

ㄱ. 도로 교통법은 실질적 의미의 형법이다.

오답 풀이

- ㄴ. 특정 행위가 형식적 의미의 형법에 명시된 범죄의 구성 요건에 해당되어도 위법성 또는 책임이 조각된다면 형벌 부과의 대상이 되지 않는다.
- ㄷ. 형법의 보장적 기능과 보호적 기능은 동시에 가능할 수 있다.

19 국제 연합의 주요 기관

정답 ②

해설

- ✖ 군사적 개입을 승인하며 국제 평화를 지키기 위한 조치를 할 수 있는 국제 연합의 주요 기관은 안전 보장 이사회이다. A는 안전 보장 이사회이다.
- ✖ 모든 회원국이 참여하는 국제 연합에서 국제 사회의 합의를 이끌어내는 B는 총회이다.
- ✖ 국가 간의 법적 분쟁을 해결하는 역할을 하는 C는 국제 사법 재판소이다.

정답 풀이

- ② 총회의 표결 방식은 국제 관계를 바라보는 자유주의적 관점으로 설명할 수 있다.
- ① 총회가 아닌 안전 보장 이사회는 국제 평화와 안전 유지에 관한 일차적 책임을 진다.
- ③ 국제 사회 행위 주체인 개인은 국제 사법 재판소에 재판을 청구할 수 없다.
- ④ 안전 보장 이사회의 비상임 이사국은 대륙별 안배를 고려하여 총회에서 선출된다.
- ⑤ 안전 보장 이사회와 총회 모두 국제 사법 재판소의 재판관을 선출할 권한을 가진다.

20 선거 결과 분석

정답 ⑤

해설

- ✖ 2021년 7월 20일 개정된 갑국의 공직 선거법에서는 100개의 지역구 선거구에서 동일한 수의 의원을 선출한다. 즉 지역구 의원 정수는 100인, 200인, 300인 등 100인 단위로 구성된다.
- ✖ 이러한 가운데, 의회 의원 정수는 200인이므로, 비례 대표 의원이 존재하려면 지역구 의원 정수는 100인이어야 하고, 이에 따라 비례 대표 의원 정수는 100인일 것이다.
- ✖ 그에 따라 각 선거구별로 한 명의 지역구 의원을 선출하는 t대 의회 지역구 의원 선거 제도의 선거구제는 소선거구제에 해당한다.
- ✖ 2025년 7월 23일 개정된 갑국의 공직 선거법에서는 200인의 의원 정수에 대해 지역구 의원 정수와 비례 대표 의원 정수를 동일하게 한다고 하므로, 지역구 의원 정수는 100인, 비례 대표 의원 정수는 100인일 것이다.
- ✖ 또한, 50개의 지역구에서 동일한 수의 의원을 100인 선출하므로, 한 선거구 당 2인의 지역구 의원을 선출하게 된다. 즉, t+1대 지역구 의원 선거 제도의 선거구제는 중·대선거구제에 해당한다.

정답 풀이

- ⑤ t대 의회 의원 선거에서의 지역구 의원 선거가 소선거구제로 치러지는 것과 달리 t+1대 의회 의원 선거에서의 지역구 의원 선거는 중·대선거구제로 치러진다. 따라서 t대와 달리 t+1대 의회 의원 선거에서는 같은 선거구 안에서의 득표를 차이로 인한 표의 등가성 문제가 발생할 수 있다.

오답 풀이

- ① 우리나라의 공직 선거법은 중앙 선거 관리 위원회가 아닌 국회가 개정한다.
- ② 2021년 9월의 의회를 구성하는 t대 의회 의원 선거의 지역구 의원 선거는 소선거구제로 진행된다. 소선거구제에서는 특정 정당이 지역구 의석의 과반을 확보할 수 있다. 한편, 2025년 10월의 의회를 구성하는 t+1대 의회 의원 선거의 지역구 의원 선거는 중·대선거구제로 진행된다. 그러나 각 정당은 선거구별로 2인의 후보자를 공천할 수 있으므로, 해당 시기 또한 특정 정당이 지역구 의석의 과반을 차지할 수 있다.
- ③ 2025년 5월의 의회인 t대 의회의 비례 대표 의원 정수와 2025년 11월의 의회인 t+1대 의회의 비례 대표 의원 정수는 모두 100인이다.
- ④ t+1대에 비해 t대 의회 의원 선거에서 유권자의 수가 더 적을 것이라고 단정할 근거는 존재하지 않는다. 사전 투표제는 투표율을 제고하기 위한 제도로, 유권자의 수와 관련없다.